

Asutawa Kogu

1. istungjärk. Protokoll nr. 2.

1919. a.

Sisu: 1. Mandaatkommisjoni walimine. — 2. Kodukorra komisjoni walimine. — 3. Eesti wabariigi ajutise põhiseaduse küsimus. — 4. Ajutise põhiseaduse komisjoni walimine. — 5. Sisse-tulnud dokumentide ja terwituste ettekandmine. — 6. Seljamaa seletus isiklises asjas. — 7. Juha-tuse teadaandmine. — 8. Järgmise koosoleku aja määramine.

Asutawa Kogu koosolek 24. aprillil 1919 a. kell 10 hom. „Estoonia“ teatri kontsert-saalis.

Koos on 107 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab esimees A. Rei. Sekretäri kohal sekretär H. Martna.

Päewakord:

1) Komisjoni walimine Asutawa Kogu walimiste käigu ja Asutawa Kogu liikmete wolituste läbiwaatamiseks.

2) Kodukorra komisjoni walimine.

3) Eesti wabariigi ajutise põhiseaduse küsimus ja ajutise põhiseaduse komisjoni walimine.

Koosolek algab kell 10.45 min.

Juhataja A. Rei: Kuulutan Asutawa Kogu koosoleku awatuks. Asutawa Kogu juhatus poolt, wanematenõukogu osawõtmisel, on kokku seatud tänase koosoleku päewakord, mis liikmetele on wälja jagatud.

1. Mandaatkommisjoni walimine. Esimeses punktis seisab meil komisjoni walimine Asutawa Kogu walimiste käigu ja Asutawa Kogu liikmete wolituste läbiwaatamiseks.

Selle punkti kohta tegi juhatus ja wanematenõukogu otsuseks Asutawale Kogule järgmist ette panna: määrata komisjon, kuhu iga fraktsiooni poolt üks esitaja saaks. Panen juhatus poolt tehtud ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Ma palun kandidaate nimetada sellesse komisjoni iga fraktsiooni poolt.

Ette on pandud: sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt akl. August Tibar, tööerakonna Asutawa Kogu rühma poolt akl. Theodor Pool, rahwaerakonna Asutawa Kogu rühma poolt — akl. Adam Bachman, maaliidu Asutawa Kogu rühma poolt — akl. Jaan Temant, Eesti sotsialistide rewolutsionääride Asutawa Kogu rühma

poolt — akl. Andres Loorits, kristliku rahwaerakonna Asutawa Kogu rühma poolt — akl. Jaan Lattik ja Saksa erakonna Asutawa Kogu rühma poolt — akl. Max Bock.

Asume komisjoni liigete walimisele. Kas leitakse tarwiliku olewat sedelite wõi kuulide läbi walida? Meil selle kohta kindlat määrust ei ole. (Wahelhüüded: Lahtiselt). Tehakse ettepanek lahtiselt walida. Panen selle ettepaneku hääletamisele. Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Ma panen ettepanekud selles järjekorras hääletamisele, nagu nad tehtud. (Hääletatakse.) Ma pean tarwilikuks tähendada, et siin isiklise walimise juures öiete mitte sünnis ei ole wastuhääletajaid lasta käsi üles tõsta, aga see kergendab meil märksa tööd. Kui keegi selle wastu ei waidle, siis jätkan ma hääletamist nii edasi. (Wahelhüüded: Palume.) (Hääletatakse.)

Sellega on kõik ülesseatud kandidaadid komisjoni walitud.

2. Kodukorra komisjoni walimine. Järgmine päewakorra-punkt on kodukorra komisjoni walimine.

Selle päewakorra-punkti kohta tegi juhatus otsuseks Asutawale Kogule niisugust walimise moodust ette panna: esitajate arwu sellega ära määrata, et iga rühma saadikute arw saab 15-ne peale jagatud. Nõnda ei saaks komisjon mitte ülearu suur. Teiste komisjonide juures wõiks jagajaks wõtta arw 10. Aga kodukorra komisjon on niisugune, kelle töö wäga suure liikmete arwu juures koormatud saaks. Sellepärast arwas juhatus, et arw „15“ jagajaks kohane oleks. Sel juhtumisel, kui ülejääk peale jagamise üle poole wälja teeb, arwatakse üks hääle juurde. Panen juhatus poolt tehtud ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Juhatus ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Ma paluksin sekretariaati välja rehkendada ja teada anda, kui palju tuleb esitajaid iga rühma poolt niisuguse valimise juures.

Sekretäär H. Martna: Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühmal — 3 esitajat, tööerakonna Asutawa Kogu rühmal — 2 esitajat, Eesti rahwaerakonna Asutawa Kogu rühmal — 2 esitajat, maarahwa liidu Asutawa Kogu rühmal — 1 esitaja. Kõigil teistel fraktsioonidel on alla kaheksa liikme.

Juhataja A. Rei: Peale selle loen tarviliseks juhatus poolt teatada, et neil fraktsioonidel, kellel alla poole jagaja arvust liikmeid on, juhatus arwates õigus on oma keskel kokku ühiselt liikme kandidaatisid üles seada. Teiseks tuletan meelde, et meie kodukorra järele komisjoni tööst on õigus osa võtta igal Asutawa Kogu liikmel, kuid ilma hääleõigusega. Palun kandidaatisid nimetada.

Kandidaatideks on ette pandud: tööerakonna Asutawa Kogu rühma poolt akl-ed Baars ja Talts; Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt akl-ed Wirma, Hans Mets ja Kikson; Eesti rahwaerakonna Asutawa Kogu rühma poolt akl-ed Birk ja Kuusner ja maarahwa liidu Asutawa Kogu rühma poolt akl. Uluots.

Panen ettepanek kandidaadid ettepaneku järjekorras hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on kõik ettepanekud kandidaadid nähtawa enamusega komisjoni liikmeiks walitud.

J. Seljamaa (töer.): Kelle peale jääb komisjoni kokkukutsumine?

Juhataja A. Rei: Meie kodukorra järele kutsub komisjoni Asutawa Kogu juhataja kokku, kui Asutaw Kogu eri komisjoni kokkukutsujat ei ole määranud. Meie ajutise kodukorra § 20 käib üksikasjaliselt järgmiselt: „Üksikute komisjonide sisemise asjaajamise korra ja eestseisuse kokkuseade määrab komisjon ise oma esimesel koosolekul. Kui Asutaw Kogu erikomisjoni kokkukutsujat ei ole määranud, siis kutsutakse tema kokku Asutawa Kogu esimehe poolt.“ Kas peetakse tarvilikuks eraldi komisjoni kokkukutsujat määrata? (Hüüded: Ei ole vaja.) Ei leita tarvilikuks. Seega leitakse võimalikuks kodukorra komisjoni kokkukutsumist jätta Asutawa Kogu esimehe hooleks. Teistsuguseid ettepanekuid ei tehta. (Hääletatakse.)

Seega on wastu võetud ettepanek kodukorra komisjoni kokkukutsumine Asutawa Kogu esimehe hooleks jätta.

Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde.

3. Eesti wabariigi K. Parts (rhw.): **ajutise põhiseaduse küsimus.** Asutawa Kogu peaja tähtsam ülesanne

on Eesti tulewane riigikord ära määrata, nimelt määrused riigi sisemise korraldamise, riigi mitmekesise võimu teostamise ja võimu teostajate asutuste wahekorra kohta üksteisega, kui ka riigi esitamise kohta väljaspool rahvuswahelises kokkupuutumises kindlaks määrata, edasi riigi kodanikkude õiguste ja wabaduse kindlustused ära tähendada.

See töö on Asutawa Kogu tähtsam ülesanne ja nõuab wististe õige pikka aega ja waewa, ja teda ei saa mitte lühikese ajaga lõpetada. Elu aga ei seisa. Sellepärast oleks tarwis, et Asutaw Kogu kiirendatud korras esialgselt ajutise põhiseaduse püüaks välja töötada. Et seda tööd ette walmistada ja kergendada, kutsus endise, nüüd oma tegewust lõpetanud, maanõukogu juhatus Asutawas Kogus esinewate erakondade poolt esitajad kokku ja töötas ajutise põhiseaduse eelnõu välja, mis teile, Asutawa Kogu liikmed, välja on jagatud. Mina panen ette: Kunni lõpuliku põhiseaduse väljaandmiseni ajutine põhiseadus välja töötada ja selle töö aluseks Asutawa Kogu liikmetele väljajagatud erakondade wahelise komisjoni poolt väljatöötatud põhiseaduse eelnõu võtta ja eelnõu väljatöötamiseks iseäraline komisjon walida. Komisjonile tuleb sisseantud eelnõu läbiwaatamiseks ja väljatöötamiseks lõpulisel kujul lühike, wahest kolmepäewaline tähtaeg määrata.

Juhataja A. Rei: Tehtakse ettepanek põhiseaduse eelnõu väljatöötamine kohe komisjoni kätte anda.

J. Kartau (sd.): Teen ettepaneku, et seda ettepanekut seaduse kawatsust otsekohe mitte sisuliselt läbi ei waadatakse, waid ainult üldiseid läbirääkimisi peetaks, et sellekohta selgusele jõuda, kuidas waatab meie Asutaw Kogu üldse meie riigi korra ja komisjoni ülesannete peale, ja et peale nende läbirääkimiste komisjoni walimine ette võetaks.

Juhataja A. Rei: Ma leian tarvilikuks tähendada, et sotsiaaldemokraat-

lise rühma liikme Juhan Kartau ettepanek õieti ei lähe lahku juhatuse ettepanekust.

J. Uluots (maal.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Täna tähendati, missugused ülesanded on Asutawal Kogul. Peale muu on temal ülesandeks esiteks ajutist ja pärast jäädawat põhiseadust luua. Ma arwan, et meie selles asjas teist teed ei saa käia, kui kõik haritud ja parlamentaarsed riigid käiwad, ennem, kui seaduseelnõu saab awalikult arutusele wõetud, peab sellekohane ettepanek sellekohases komisjonis läbi waadatud olema. Ma ühinen sellepärast härra Partsi ettepanekuga ja arwan, et täna üldse mingisuguseid deklaratsioonid ei peaks olema, waid sellekohane komisjon saaks walitud ja komisjoni hooleks jäetud ajutine põhiseadus läbi arutada ja välja töötada. Mis puutub üldistesse seletustesse, siis arwan, et need praegu täiesti üleliigsed oleks. Esimesel lugemisel saawad üldised seletused ikka ju olema. Kui üksikud erakonnad arwawad, et nende arwamised sisuliselt lahku lähewad teiste erakondade arwamistest, siis on teatawasti olemas igal erakonnal oma esitajad, kes komisjonide tööd saawad osa wõtma, ja nende esitajate läbi wõiwad erakonnad oma mõtteid ja tahtmisi ette tuua. Mina arwan, et seletused wõiwad koguni hädaohtlikuks minna, mitte sellepärast, et meie kõneleda ei mõista, waid et minu arwates Asutawa Kogu liikmed kõik kõneleda mõistawad. Kuid minu arwates nõutakse meie, see on, Asutawa Kogu liikmete käest, mitte ainult sõnu, waid palju ja positiivset tööd. Kui meie aga hakkame üldistest asjadest kõnelema, siis wõib minu arwates sarnane seisukord tekkida, nagu mitmes suuremas kogus juba olnud, räägitakse palju, aga tööd tehtakse wähe. Mina juhin teie tähelepanu, austatud Asutawa Kogu liikmed, asjaolude peale, milledes praegu wiibime. Meil ei ole weel põhiseadust, mille põhjal walitsusel kindlad wolitused oleks antud ja tema wõimupiir ära määratud. Eile küll kohustas Asutaw Kogu ajutist walitsust oma tegewust jätkama. Ma saan aru kui koolipoisile üteldakse: teie olete kirjutanud ja nüüd kirjutage edasi. Aga austatud Asutawa Kogu liikmed! Riigi tegewus ei ole mitte lihtne kirjutamine ja lihtne koolipoisi töö. Seal tulewad wäga tähtsad küsimused otsustada ja täide saata. Meie aeg on wäga põnew ja igapäew esinewad sarnased küsimused, mille peale on tarwilik otsuseid anda. Et sar-

naseid otsustawaid samme astuda, on tingimata tarwilik, et walitsusel oleks teatawad ja kindlad wolitused olemas. Jäädes sellele seisukohale, et palju kõnelema peaksime, wõime täna seletada, homme seletada, wõime seletada terve nädala, aga nendel seletustel ei oleks mingisugust tegelikku tagajärge. Mina arwan, meie peame sarnasest seisukohast välja minema, et Asutaw Kogu peab palju tööd tegema ja vähem kõnelema. Veel rohkem. Mina arwan, et Asutaw Kogu ei peaks miitinguks muutuma, sest miitinguid wõiks ju mujal pidada. Asutawa Kogu tegewus ei wõi olla mitte reklaamitegemine, waid tõsine töötamine. Mina ei wõi sellest seisukohast välja minnes lubada, et meie täna ainult deklaratsioonide ja kuulutustega esineks.

Tööd, tööd ja weel kõrd tööd! See on Eesti maarahwa liidu rühma hüüdsõna ja sellepärast arwab tema, et see õige on, mis härra Partsi poolt juba ette toodi, ja et täna ainult komisjon walitaks, ning teataw tähtaeg määrataks, mille jooksul komisjon Asutawale Kogule ajutise põhiseaduse eelnõu peab ette panema. Asi on wäga tähtis. Sellest oleneb teatawal moodsul meie tulewik, kas walitsus saab töötada kindlatel seadustel alustel, kui kindel ja kõwa walitsus, wõi peab ta ilma seadusliste alusteta ja kindla wõimupiirita riiklisi asju ajama, olles käsutada ja enese tahtewõimu awaldamata. Üldised seletused ja parteilised deklaratsioonid selles asjas miskit parandust ei too.

A. Weiler (töer.): Minu arwates on tarwis komisjonile juhtnõore anda, mida ta seaduseelnõu väljatöötamise juures silmas peab pidama. Sellepärast toetan akl. Kartau ettepanekut ja olen selle poolt, et käesolewa päewakorra-punkti all sisulised arutused lubatud oleks.

Juhataja A. Rei: Meie kodukorra järele on weel õigus ühel Asutawa Kogu liikmel sõna saada sisulise arutuse poolt ja ühel — wastu.

E. Jonas (sr.): Räägiti, et on võimalik otsekohe põhiseaduse eelnõu anda arutamiseks komisjoni kätte, keda Asutaw Kogu walib. Kuid ainult siis on võimalik töötada, kui komisjonil ometi teada, missugusel seisukohal seisab Asutaw Kogu terwena, komisjonil peawad teatawad juhtnõõrid olema, ainult siis on võimalik produktiivsel töötada. Peab läbi arutama kõiki seisukohti enne eelnõu komisjoni kätte andmist. Senni ei ole

Asutaw Kogu enese nägu mitte näidanud. Rahwas ootab, rahwas tahab teada saada, mis Asutaw Kogu on, mis nägu on Asutawal Kogul. Riigi põhiseaduse projekti kohta seisukohta võttes avaldaks Asutaw Kogu oma seisukohta üldse. Sellepärast toetab meie fraktsioon Asutawa Kogu liikme Kartau ettepanekut. Meie peame oma nägu näitama ja selle järele kujuneb ka wahekord rahwa ja Asutawa Kogu wahel. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.)

J u h a t a j a A. R e i: Kodukorra järele võib veel sõna võtta wabariigi põhiseaduse sisulise arutuse wastu. Kui keegi seda soovib, siis palun. Kui sõna ei võeta, panen hääletamisele küsimuse, kas põhiseadust sisulisele arutusele võtta või mitte. (H ä ä l e t a t a k s e.) Poolt on 68 häält. Wastu on hääletanud 34. Sellega on enamusega otsustatud põhiseadust sisulisele arutusele võtta.

K. A s t (sd.): Lugupeetud rahwasaadikud, Eesti Asutawa Kogu liikmed! Kesk sõjakärinat, wiletsusi, kannatusi, oleme meie siia kokku tulnud. Oli tarwis, et inimkond terve kannatuste karika tühjaks jooks enne, kui ühele wäga lihtsale ja iseenest mõistetawale tõetundele tulla. Tõetunnistamisele tuldi nimelt, et kõigil rahwastel, ka kõige pisematel, on wääramata ja salgamata enesemääramise õigus. Kahjuks on küll lugu tegelikult nii, et seda põhimõtet ainult tunnustatakse; läbi wiidud ei ole seda mitte. Eesti rahwa kohta on võimalik ometi öelda, et meie rahwal, tema wisal tahtmisel korda on läinud enesemääramist teostada. Meie rahwas seadis enesemääramise tee astudes oma kõrgemaks sihiks iseseiswuse ja on tõepoolest seda tegelikult teostanud. Ja nüüd, kus meil võimalus on, seda kogu siin nähes, lõpulikule iseseiswuse kindlustamisele astuda, oma riigi põhiseadused kindlaks määrata ja põlewamaid ning pakilisemaid sotsiaalseid uuendusi teostada, nüüd wõime meie ütelda, et eilsel päewal, kui Asutaw Kogu kokku astus, krooniti Eesti rahwa enesemääramine tegelikult. Neist ülesannetest, mis Asutawal Kogul sel puhul ees seisawad, on ligemalt rääkinud meie auwääriline esimees. Nende üksikasjalist üleslugemist ei taha ma korrata, waid tähendan ainult selle peale, et eesrinnas käib kõigi teiste ülesannete kõrwal wõi hulgas põhiseaduse väljatöötamine, teiste sõnadega riigi põhikorra kindlaksmääramine. Seal juures on meie erakond samal

waatekohal, kui siin esinenud ettepaneku tegija endise komisjoni poolt, kes on juba eelkawa riigi ajutise põhiseaduse jaoks välja töötanud. Asutaw Kogu ei saa praegusel silmapilgul lõpulikult ja otsekohe asuda lõpuliku põhiseaduse kawa juurde, sest et see pikemat aega wõtab. Riigi elu ei wõi aga silmapilgukski seisatuma jääda. Sellepärast arwame ka meie, et kõige õigem ja otsustarbekohasem on asuda ajutise riigi põhiseaduse väljatöötamise juurde. Ühtlasi arwame meie, et juba ajutine põhiseadus, mille loomisele Asutaw Kogu asub, peaks sarnane olema, et ta võimalikult sisu poolest tabaks juba nüüd neid põhijooni, mida meie edaspidi näha soowime; et see ajutine põhiseadus, mida meie juba nüüd riigile andma peame, sarnane oleks, et lõpuliku põhiseaduse väljatöötamise juures wõidakse neid algkujusid, mis põhiseaduse läbi maksmata pandud, tarwitada. Et Asutawal Kogul suured ülesanded ees seisawad, siis peab ta neid silmas pidama põhiseaduse väljatöötamise juures, nimelt selles mõttes, et walitsus, kes maa etteotsa asub, sarnane oleks, et ta ka tõepoolest suudaks neid hiiglaülesandeid täita, mis meie riigil ees seisawad. Kõige pealt peab tulewane riigikord sarnane olema, et meie tema kohta ütelda wõime: meil ei ole mitte sõnades demokraatiline wabariik, waid meie oleme ka tõeluliselt tõsise demokraatlise rahwawalitsuse maksmata pannud. Peab kindlustama, et üksikutel ametnikkudel ja ametkondadel wõi ministeeriumi eesotsas seiswatel isikutel mitte mahti ja võimalust ei leiduks oma isiklikku äranägemist maksmata panna. Kui meie riigis on sarnaseid nähtusi olemas, mis demokraatlise põhimõttega kokkukõlas ei seisa, siis tuleb seda peaaesjalikult just sellega seletada, et see ajutine põhiseadus, mille järele sennine walitsus pidi töötama, et see põhiseadus walitsuse üle küllalt wõimsalt ei seadnud rahwa wõi riigikodanikkude walwet, et walitsuse liikmetel ja walitsuse terwel kabinetil tuli oma wastutuse peal töötada, ilma et tema kõrwal oleks seisnud seadusandline asutus, kes oleks kontrolli ja juhataja aset täitnud. Muidugi oli meil maapäew tol ajal tegewuses, aga sõja tõttu ja muudel põhjustel ei saanud maapäew küllalt neid kohustusi täita, mis tema peale olid pandud. Nüüd on meil Asutaw Kogu koos ja ta on tööga nii koormatud, et ta mitte laiali minna ei wõi ja oma tööd arwatawasti ka suwël jätkama peab.

Sellel seadusandwal asutusel on täieline wõimalus käes walwawat silma walitsuse üle pidada ja walitsusele niisuguseid juhtnõore anda, et kõikidel kodanikkudel meie maal tunne oleks, et nemad õiguslikes riigis elawad ja kõiki demokraatlise riigi mõnususit maitsewad. Muidugi peawad rahwa suwerään õigused kindlustatud olema juba ses ajutises põhiseaduses, mis niikaua kestma saab, kui Asutawa Kogu poolt mitte ei ole lõpuliikult ette nähtud rahwa referendum, et ka Asutawa Kogu enda järele wõimalik oleks walwata, kontroll, ilma milleta ajutine põhiseadus ei oleks mõeldaw, kui meie tahame jääda tõsise demokraatlise riigikorra juurde. Kuid kõige tähtsam on ikkagi see asjaolu, mille peale ma alguses tähelepanu juhtisin, et walitsus mitte ei wõi oma äranägemise järele talitada, waid peab seisma täielikult Asutawa Kogu kontrolli all. Mina arwan, et ainult sel teel meie riigis wõimalik on õiguslik korda maksta panna. Ma pean kahjuks tunnistama, et just kõige rohkem on kannatama pidanud õigustunne. Ma ei taha etteheiteid teha kellegile üksikule, waid arwan, et põhjused on, mis wast üksikust inimesest ära ei olene, et saatuslikud asjaolud, mida meie sunnitud olime läbi elama, selleks suurel wiisil kaasa aidanud. Nüüd ometi ei wõi konstateerimata jätta fakti, et õiguslike korra mõiste nüüd, kus Asutaw Kogu kokku on astunud, kellelt kõrgemat õigust ja kõrgemat heasoowlikust nõutakse, et nüüd ei wõi õiguslike korra wägistamine mitte edasi kesta. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.) Kui wahepeal isegi niikaugele oli jõutud, siis on see nurjatu ning näotu nähtus meie wabariigis. Seda nähtust peab Asutaw Kogu hukka mõistma ja ütleva, et need, kes seda tegid, mitte wäärilised ei ole kodanikkude nime kandma. (K ä t e p l a k s u t a m i n e.)

Meie wäed, kes frondil praegu wõitlewad, kelle kohta weel täna hommikustes staabi teadaannetes sõnum seisis, et nad on wõimsalt edasi tunginud, ja need seisukohad, mis nad olid sunnitud ära andma, tagasi wõtnud on, selle juures muidugi meie paremate poegade werd walades, sel ajal kui frondil on wägitegusid tehtud, tekkisid frondi taha seljatagused kangelsed, kes selles oma ülesandeid nägid, et oma isiklisi arweid õiendada. Mina arwan, et seal, kus terve rahwas oma iseseiswuse, oma maa wabaduse eest wõitleb,

— et seal seljatagustel kangelastel ruumi ei ole. (K ä t e p l a k s u t a m i n e.)

Eesti wabariigil on ainult rahwawäed, neid tunnustame meie, nende peale paneme oma lootused, seljatagustele kangelastele tuleb aga lõpp teha. Asutaw Kogu on juba kokku astunud. On muidugi väga tähtis, et ära ei unustataks põhiseaduse loomise juurde asuda, et meie osa riigi ülesehitamise juures on sotsiaalsete uuenduste teostamise töö.

Ilmasõda on inimkonnale lõpmata suuri kannatusi kaela toonud. Ta on üksikute rahwaste ja riikide wabrikud ja tööstused purustanud, ja meid surunud pool barbaarilisse ilmakorda, kus enam edene-mise wõimalusi näha ei ole. Ei tööta majandusline elu, ta on sarnaseks läinud, et seda katastroofiliseks wõib nimetada. Meil on lõpmata suur hulk töötatöölisi tekkinud, meil on elukallidus nii suureks läinud, et otse hirmu peab tundma selle ees, et nälg meie rahwa waesemad kihid, tööliste hulgad, wälja surmab. Kui seda kõike silmas pidada, siis peame ütleva, et tulewasel walitsusel peab olema tugew käsi, hea ning läbikaalutud tahtmine, et pääseteed leida. Sellepärast peab meil tõsine demokraatline kord olema. Ainult siis, kui walitsuse seljataga seisawad laiad kodanikkude hulgad, kes kaasa aitawad, wõime meie kitsikusest wälja jõuda. Muuseas arwame meie, sotsiaaldemokraadid, et praegu enam mitte sünnis ei ole lootust selle peale panna, et eraalgatus üksi täiesti tööstuse üles ehitab ja majandusline elukitsikuse kaotab. Niisugusele ärakulunud alusele ei wõi meie asuda. Riik peab ja tohib kindla käega wahele astuda kõigi rahwa elu aladesse, muuseas ka tööstuse ja rahwamajanduse korralduse alal. Riik peab tööstuse kontrolli sisse seadma, et mitte üksikult ei katsuks meie tööstust tõsta üksikud, waid et tööstuse arenemisel riikline maastaab oleks; et siin ei talitataks mitte üksikute äranägemise järele, waid nii kuidas riigihuwid kõige rohkem kaitstud on. Kõikide sotsiaalsete uuenduste ülesannete ees käib aga maaküsimus. Maaküsimust ei suuda juba mitte sarnane walitsus läbi wiia, kes mitte ei tunneks, kui tähtis on see küsimus meie rahwale. Meie rahwas igatseb lõpmata maa järele, et teist teed selle wägistatud õiguse ülesseadmiseks ei ole, kui et meie peame kõik suurmaa pidamised, mõisamaad ära wõtma ja hulkadele edasi andma. (K ä t e p l a k s u t a m i n e.)

Kui Asutaw Kogu seda mitte ei teeks, siis ei oleks Asutaw Kogu neid lootusi mitte täitnud, mida oodati. Asutaw Kogu kisuks iseenda autoriteedi maha. Meie ei oleks mitte oma aja väärt olema. Ma tahaks ütelda, ei ole teist päewa, mis meie ajaloos suurema pöörde peab sünnitama. Ja kui nüüd tullakse seletama, et nii radikaalselt ei tohi talitada ka see walitsus, mis Asutaw Kogu loob, et ei tohi sellele teele asuda, siis ütlen mina, et asjata on tulla neil meid hoiatama. Kui isegi meie lähedal on leidunud käputäis reaktioonäärisid, kes julgewad meile ette kirjutada ja oma ähwardustega esile tulla, et ei tohi konfiskeerida maid, ilma tasuta neid ära wõtta, siis ütlen ma, et nende nõuande järele ei tohi Asutaw Kogu mitte käia. (K ä t e p l a k s u t a m i n e.) Kuigi arwatakse tarwiliku olewat meid ähwardada, läheme meie siiski seda teed mööda, mida meie arwame õige olewat.

Iga suurema uuendustöö juures on tähtis see ümbrus, milles neid uuendusi läbi wiia tuleb. Kõik meie mõistame seda, et kui oleks meie riigis harilik kord, kui meie poleks sunnitud oma paremaid poegi kae-wikutes ja püssi all pidama, et siis isegi meie suured ja hiigla ülesanded oleksid kergesti läbiwiidawad. Nüüd peame kahjuks ütleva, et just selles mõttes noorel Eesti wabariigil suured takistused ees seisawad. Meie tugewamad rahwapojad, kes õigustatud kodu ehitamisest osa wõtma, on sellest eemale jääma sunnitud. Ja sellepärast arwab Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu fraktsioon, et Asutawa Kogu tähtsamaks ülesandeks peaks seadma rahu saawutamata. (E l a w k ä t e p l a k s u t a m i n e.) Kuid ärgu arwatagu, et ma sellega tahtsin ütelda, et maksku mis tahes hinna eest rahu tuleb saada, et Asutaw Kogu wõiks ilma mõtlemata sõja likwideerimisele asuda. Seda ei ole mina, ei ka mitte meie fraktsioon mõelnud. Ka ei ole mitte hirm see, mis meid sunnib seda nõudma, et kõik wõimalikud sammud rahutegemiseks astutaks. Et see mitte hirm ei ole, seda wõib sellest näha, et meie wäed nagu müür frondil seisawad, et sel ajal, kui meie wastu oli korraldatud suur sõjakäik hästi-warustatud sõjawäe poolt, meil jätkus jõudu ja wõimalust oma maad kaitseda. Ja ka nüüd weel, Asutawa Kogu kokkuastumise päewal, kuuleme meie oma wägede wägitagedest. Sellepärast ütlen mina, mitte hirm ei ole see, mis meid sunnib rahuküsimusi üles wõtma, waid on

teised põhjused selleks olemas. Mis põhjused need on, sellest ma juba rääkisin. Suurte uuenduste läbiwiimiseks . . .

Juhataja A. Rei: Akl. Ast! Palun rohkem asja kohta, palun põhiseaduse juurde jääda.

K. Ast (sd.): Ma wõtan selle tähenduse arwesse ja püüan lühemalt rääkida ning rohkem aine juures peatada. Ka rahuküsimuses ei ole mitte ükskõik, misugune on meie riikline kord. Wäga tähtis on just, missugune tahtmine on tulewase walitsusel rahu teha, kuidas tulewane walitsus rahuküsimuse peale waatab. Mina arwan, et tulewane walitsus olles demokraatline walitsus, ei saa teisiti, kui et ta ütleb, et Eesti riigil ei tohi olla awanturistlisi sihte, et meie oleme sunnitud sõda enese kaitseks pidama ja et see teisiti mitte wõimalik ei ole. Meie tunneme, et meil on õigus rahu peale, et kõikidel rahwastel õigus on rahu peale. Meie loodame, et tulewane walitsus mitte ei saa kaasa minema nendega, kes meie rahwast walmis oleks tõukama awanturistlikele sõjateele, waid tulewane walitsus peab olema meie rahwa tõsiste tahtmistele elusse kandja. Tema peab kõik sammud selleks astuma, et meie riigis rahu wõiks walitsema hakata, ja et meil tõesti wõimalik oleks kõiki suuri ülesandeid läbi wiia, mis meie peal lasuwad.

On weel miskit, ilma mille nimetamata ma siit lahkuda ei saa. See on, et tulewane riigi põhiseadus awarad wõimalused selleks looks, et töölisteküsimus, mis riigis üheks tähtsamaks küsimuseks on, saaks lahendatud. Milles töölisteküsimus seisab ja mida meie sotsiaaldemokraadid õieti nõuame, on juba teada. Meie tahame, et juba kõige lähemal ajal töö kinnitamine õnnestuste, haiguste ja tööpunduse wastu läbi wiidaks. Töökaitse naisterahwastele, alaealistele lastele ja emadele. Seda suudame meie siis läbi wiia, kui riigi põhiseadus selleks laialised wõimalused annab, et töölisteklassil enesel laialine organiseerimise wõimalus oleks ja et riigi kodanikkude ühinemine nii ametite järele kui ka poliitilisteks organisatsioonideks põhiseaduses kindlustatud oleks. Niisama arwame meie, et üks tähtsam küsimus on kooliküsimus, mis ka põhiseaduses ette nähtud peab olema. Et meie kool mitte nime poolest ei oleks rahwakool, waid ka tõsiselt rahwa nõuetele wastaks, see peab põhiseaduses lahendatud olema. Kõigil

riigikodanikkudel peab võimalus olema pääseda haridusallikate juurde ja meie noored kodanikud peavad sunduslikult teatud eluaastates haridust omandama. Sellega kaasas käib ka meie kooliõpetajate küsimus. Et rahwaharija meie intelligent proletaarlane, kes meie rahwa waimu-wara tõstmiseks rohkem korda on saanud, kui kõik meie siin koos, et need proletaarlased, need tõsised töötægijad, need tööorjad, leiaksid wäärilikku tunnustamist riigi poolt ning wäärilikku elu ülewaltpidamist. (E l a w k ä t e p l a k s u t a m i n e.) Need on meie arwates asjad, mis Asutaw Kogu põhiseaduse wäljatöötamise juures peaks silmas pidama. Õigusline kord olgu kindlustatud, sotsiaalsete uuenduste läbiwiimiseks loodagu meie põhiseaduses kohased võimalused. Ja kolmandaks loodagu walitsus, kes neid ülesandeid teostada suudab. Ta olgu sarnane, et tal täieline kodanikkude usaldus on, et tal rahuküsimuses täieline õigus oleks esineda ning kõiki tarwilikka samme astuda selle kätte saamiseks.

Lõpuks luban ma enesele wäikese teadaande ette kanda Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu saadikute fraktsiooni poolt:

„Eesti Asutaw Kogu, meie rahwa ning maa ainuõigustatud suweräänse wõimu kandja, on kõigist raskustest ja takistustest hoolimata kokku astunud ja tööd alanud. Püüdumised, mille heaks mitmed põlwed jõudu on pingutanud ja mille kättevõitmiseks meie paremad pojad weel tänapäewgi oma elu kaalu peale pannes walwsalt wäljas seisawad, hakkawad teonema. Rahwasaadikute peal, kellelt riigi eluliste küsimuste lahendamist oodatakse, lasub kohustus selle eest hoolt kanda, et Eesti waimline ja ainealine arenemine tulewikus wabalt ning takistamata wõiks sündida.

Sel puhul loeb Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu fraktsioon, kes oma peaülesannet proletariaadi huwide eest wõitlemises näeb, tarwilikuks järgmist seletada:

Pärast wererikast ilmasõda, mille kaasas kultuuri wäärtuste halastamata laastamine käis, on Euroopa rahwad rasketesse kitsikustesse sattunud. Iseäranis rängalt tuleb töölisteklassil üldise majanduslise lagunemise, tööstuse häwinemise ja ääretu elukalliduse tagajärjel kannatada. Eestis, millest sõja raudne rull mitmekordse raskusega üle weeres, ning praegugi kurna-

wat häwitamistööd lõpetanud pole, seisawad waesemad rahwakihid kesk nälja ning wäljasuremise hädaohtu, kuna terwel maal tööpuudus, kuulmata tarbeainete nappus ja senninägemata elukallidus walitsewad. Et sellest rahuldawat wäljapääsemise teed leida, ning Eestile edaspidiseks arenemiseks kindlat pinda walmistada, peab Asutaw Kogu meie riigis tõsise demokraatlise korra maksma panema ja suurte sotsiaalsete uuenduste läbiwiimiseks otsekoheseid samme astuma. Nüüd, kus kapitalistliku ilmakorra pahed kõiges oma inetus alastiolekus ilmsiks on tulnud, oleks mõtteta loota, et eraalgatus selleks jõuks on, mis meid majanduslisest kitsikusest wälja wiiks õitswale tööstuse järjele. Kui riik rahwamajanduse tõstmiseks oma sunnikorralduste ning oma algatusega tegewusesse ei astu, siis kestaks praegune majandusline lagunemine edasi ja parandust poleks üldse oodata. Sellepärast nõuame meie, et kõik üldiskasulikud ettevõtted, nagu raudteed ja telefon, kui ka maapinna ning metsa waranduste eksploateerimine riigi kätte wõetaks ja et riik kindla kontrolli wabrikutööstuse otstarbekohasele alusele asetamiseks sisse seaks, selleks tööliste organisatsioonid ära kasutades.

Kõige pealt peab Asutaw Kogu selle ülekohtu heaks tegema, mis meie rahwale õiglusest maaomanduse süsteemi tagajärjel osaks on langenud. Kõik mõisamaad, missugusest liigist nad ka ei oleks, tulewad maksuta riigi omaks wõtta ning töötawale rahwale tarwitamiseks anda. Seal juures ei tohi aga ära unustada, et tõsiste sotsiaalsete uuenduste elusse kandmine üksnes siis mõeldaw on, kui meie riigis kindel õigusline kord walitseb, ja kui võimalus antakse ka nendele kaaskodanikkudele, kes praegu sõjateed peawad tallama, igapäewase rahuliku töö juurde tagasi pöörata. Meie nõuame üksikute wõimu-meeste omawoli täielikku ärakaotamist, sõjawälja-kohtute tegewuse lõpetamist wäljaspool sõjategewuse piirkonda, poliitilise meelsuse pärast tagakiusamise lubamataks tunnistamist, kõigi nende wangist wabastamist, kelle wastu kindlat süüdistust pole tõstetud ja kõigi nende saatuse uuesti läbiwaatamist, kes sõja- ning sõjawälja-kohtute poolt süüdlaseks on tunnistatud ja wangi mõistetud. Isikupuutumuse põhimõtted ja kodanlised wabadused tulewad kõikumata maksma panna, lubades sellest ainult neid kõrwale kaldumisi, mis riigile wälise waenlase poolt

ähwardawa hädaohu pärast tungiwalt tarwilikud on. Walitsuse kommissarid, kelle tegewus terwel maal konflikte omawalitsuste asutustega elule on kutsunud, tulewad ära kaotada; samuti ka kommissariaadid, jättes neid ainult sinna, kus puht-sõjawäelised ülesanded seda nõuawad. Seal juures ei tohi aga komandantidel sarnaseid ülesandeid täita olla, mis sisuliselt kodanliste wõimude teadu alla kuuluwad. Kõik, kes ülekohtusel teel ning seadusest kõrwale kaldudes Eesti wabariigi kodanikkude julgeoleku wastu on patustanud, peawad karmi kohtulikku karistust leidma.

Kõige tähtsamaks ülesandeks peab aga Asutaw Kogu rahu saawutamist tunnistama. Ei tohi tarwitamata jätta ühtki wõimalust, mis meid aitaks laastawast sõjast wabaneda. Eestil ei ole mingisuguseid maadewõtmise kawatsusi. Eesti sõdib iseenda olemasolemise huwide pärast ja on walmis igal silmapilgul sõjariistu käest panema, niipea kui waenlase pealetungimine meie wastu seisma jääb. Eesti wabariigi sõda Wene nõukogude riigi wastu on kaitsesõda. Seda wastuwaidlemata tõtt peab Asutaw Kogu terwele maailma demokraatiale kindla sõnaga ütlema ning rahukonwerentsilt nõudma, et meie wäikest kangelasemeelset rahvast mitte ei sunnitaks werestnõretawat sõda jätkama, waid meile rahwuswaheliselt kindlustatud neutraliteedi alusel wõimalus antaks karmi waenlasega rahu teha. Usume kindlasti, et need suurriigid, kes meile senni oma heasoowlust pole keelanud, Eesti rahwa õigustatud soowidele ka nüüd wastu tulewad ja meie riigi rahupüüdeid toetawad.

Asudes uue waba ning demokraatlise Eesti loomisele ei wõi Asutaw Kogu neid ära unustada, kelle õlgadele kui suurema ning laialdasema rahwakihi õlgadele toeneb peaasjalikult meie riik. Asutaw Kogu peab kõige täielikumad töökaitse-seadused looma, tööliste kinnitamise õnnetuse, haiguse, wanaduse ja tööpuuduse wastu ettevõtjate ning riigi kulul maksma panema, töö terwishoiu, iseäranis emade ja laste kaitse, tarwilisele kõrgusele tõstma ja 8-sa tunnilise tööpäewa maksma panema, wahet tegemata linna- ning maatööliste wahel. Iseäralist tähelepanu tuleb Asutawal Kogul meie rahwa hariduspõllul töötawate intelligent proletaarlaste — rahwa kooliõpetajate — peale pöörata, nende nende töowäärilist elujärge kindlustades,

sest ei wõi tõsisest hariduse jagamisest juttu olla seal, kus noorsoo kaswatajad kiratsewat elu peawad elama. Meie kool nii kutse- kui üldise hariduse omandamiseks olgu waba ja kättesaadaw kõigile, ka kõige waesematele lastele, nii et ükski noor riigikodanik teaduseallikast eemale tõrjutud ei oleks ja et ükski kooliõpetaja, kes oma elukutse wastu huwitust tunneb, sunnitud ei oleks majanduslistel põhjustel endale muud tööala otsima.

Nendest põhimõtetest peab Asutaw Kogu, kes kutsutud on iseseiswat demokraatlist Eesti wabariiki looma, kui wanakumata tõest kinni pidama ja Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu fraktsioon, kes kindlat kontakti peab Lääne-Euroopa proletariaadiga, wõtab terwe oma jõu kokku, et nende põhimõtete läbiwiimist Asutawas Kogus kaitse- (E l a w k ä t e p l a k s u t a m i n e.)

J. Jans (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Ma luban enesele õigus-teadlase seisukohast märkuse teha meie ajutise põhiseaduse wäljatõotamise kohta. Minule tehti Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei Asutawa Kogu fraktsiooni poolt eile ülesandeks, maapäewa poolt kokkuseatud ja Asutawa Kogu liikmetele laialijagatud põhiseaduse eelnõu läbi waadata. Ma ei hakka selle eelnõu juures peatama, teda juriidiliselt hindama. Selle dokumendi, selle ajutise põhiseaduse eelnõu, kui juriidilise dokumendi juures peatada tahan ma pärast, kui ta arutamisele tuleb. Kuid ma pean ütlema, et ta nii nagu ta ette pandud on, päris mustasajaline dokument on.

Juhataja A. Rei: Asutawa Kogu liige Jans! Ma pahun siin Asutawa Kogu liikme poolt ettepanud põhiseaduse eelnõu kohta mitte terawusi tarwitada. (W a h e l h ü ü d e d: Õ i g u s. K ä t e p l a k s u t a m i n e.)

J. Jans (sd.): Ma tähendasin selle peale, et praegune ilmakord, mida meie siin uuendama ja ümber looma asume, on kaitstud õigusliselt walitsewate klasside seisukohalt. Kõik need wäärtused, mis walitsewate klasside päralt on, mis nende eesõigus on, need on kaitstud. Näituseks on meie eraseadus peaaegu terweni, mõned üksikud osad wälja arwatud, eramanduse kaitseks ja normeerimiseks wormuleeritud nende wäärtuste kaitsemiseks, mida suurematel hulkadel mitte ei ole. Mis näituseks tähendab päranduse

seadus sellele, kellel midagi parandada ega pärida ei ole. Ja neid, kellel teisele midagi parandada pole, on suurem hulk. Sellewastu need väärtused, mis on suuremate rahwahulkade omandus, näituseks isikupuutumatus, mõttewabadus ja sõnawabadus, on mitte sugugi ehk nii nõrgalt kaitstud, et nende õiguste wabast tarwitamisest juttu ei ole. Selles põhiseaduse eelnõus, mis ette on pandud, ei ole kodanlised wabadused meelde tuletatud, wälja arwatud üldised laused: rahwa õigusi ja wabadusi peab Wabariigi Walitsus kaitsma. See ütetus ei tähenda midagi, kui rahwa õigused ei ole ligemalt kindlaks määratud seaduse läbi ja kui öeldud pole, mis see rahwas õieti on, kas „rahwa“ all mõistetakse walituid klasse wõi üldse kõiki inimesi. Asutaw Kogu peab sellele komisjonile, kes kokku astub põhiseadust wälja töötama, ülesandeks tegema, et wõetaks käsile nende wäärtuste kaitsemine ja kindlaksmääramine, mis kõigil inimestel olemas on, olemas peawad ja mida wõimalik on otsekohe kindlustada. Ma mõtlen kõiksugu kodanlisi wabadusi. Mis waranduse üleandmisest laiematele hulkadele puutub, siis nõuab see töö palju rohkem aega, waewa ja see tuleb pärast. Nende waranduste kohta, mis meie üle anda tahame, wõib põhiseadus vähem rääkida. Aga just need väärtused, mis rahwal käes on, peawad normeeritud ja kindlasti kaitstud saama, mida ka eelkõneleja toonitas. Ei ole omawoli seaduste läbi piiratud, siis on wõimukandja rahwaspärisperemees. Isikupuutumatus on meil täitsa kadunud. Selleks peab põhiseadus garantii andma, et seda mitte enam ei juhtuks. Nüüd peab neile, kes rahwa üle hirwitanud, kõige kangem karistus määratama. Nõndasama on kõigi teiste kodanliste wabaduste kitsendamisega. Ainult siisugusel korral, kui seaduslised garantiid põhiseaduses olemas on, ainult siis wõiwad inimesed ennast julgetena tunda, ainult siis on tõesti Asutaw Kogu midagi teinud. Uus põhiseadus ei ole mitte enam see põhiseadus, mis ka siis wõis wälja antud saada, kui tsaar Nikolai walitses. Ses sihis peab Asutaw Kogu oma mõju awaldama, selle ülesande teostamiseks peab Asutaw Kogu oma liikmed komisjoni saatma. Ruttu peawad need garantiid põhiseaduses normeeritud saama. (K ä t e p l a k s u t a m i n e.)

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond ei mõtelnud neist waidlustest mitte osa wõtta, sest tema soowib ettepanija

akl. Partsi mõttes, et ajutise konstitutsiooni läbiwiimine wõimalikult ruttu peaks sündima, et meil siin mitte esialgsete läbirääkimistega aega ei wiidetaks, waid komisjon oma eelnõuga tuleks ja siis juba selle eelnõu poolt wõi vastu läbirääkimised sisulikult ette wõetud saaks. Muidu aga wõiks selle üldise parlamentlase korra järele käia, et eelnõu oleks sisuliselt arutada wõetud ja selle põhjal oleks otsustatud, kas seda eelnõu üldse komisjoni kätte anda wõi mitte. Aga et meie ju mitte parlamentliste peensuste järele praegusel ärewal ajal ei saa käia, sellega tuleb leppida. Nüüd on üldised läbirääkimised alustatud ja ma pean tunnistama, et kõige selle pika deklaratsiooni peale waatamata, mis siin ette on kantud, ja kõige seletuste pikkuse peale waatamata, mis siin ette on toodud, ei ole küsimuste seletus mitte selge. Kui meie esimese kõneleja akl. Asti kõnet, niipalju kui tema eelnõu kohta käis, waatleme, siis ei leia kuigi palju näpunäiteid, mis meie ajutine konstitutsioon peaks pakkuma. Tahaksime meie aga selle üle, mis tema ainst kõrwale minnes rääkis, waielda, siis wõiks palju ja pikalt kõneleda. Wõiksime ka sellel kõnetoolil mõndagi ütelda, missugune maa meeoleolu on, mis südame peal on ja mis wahest teisel kujul ometi ka teiselt poolt õigustatud oleks, aga just sellele alusele kindlaks jäädes, et Asutawal Kogul ajutise konstitutsiooni läbiwiimine üks tulisematest ülesannetest on, et meil muidu walitsuse wõim ei saa oma tegewuses kindlat teed käia, siis peame meie sellega leppima et meie üldistest seletustest kõrwale hoiame, ja katsume jääda ainult aine juurde.

Seal tuleks küsida, kas ajutise põhiseaduse eelnõu sel kujul, nagu ta ette on pandud, üldse komisjoni kätte wõib anda wõi mitte. Siin on selles eelnõus ainult mõnda ära tähendada, mis Asutawa Kogu seadusandlase tegewuse juures walitsuse kohtuwõimu tegewuse kohta hädasti tarwis läheb. Sellepärast ei ole mitte wõidud kõiki üksikuid kodanlisi õigusi ära tähendada, lähemalt ära määrata ja rühmade esitajad, kelle hulka Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei esitajad kuuluwad, ei ole mingi mustasajalise wõi taguruse mõttes seda tegemata jätanud, waid ainult aja kokkuhoidmise mõttes, töö hädalikkuse mõttes, sest kui tahaksime kodanikkude õigusi laiendada, siis peaksid nad nii selgelt ära määratud olema, et iga määrus ka tõesti tegelik

elus mõõduandew oleks. Ei saa üldise deklaratsiooniga leppida, waid tuleks arutada iga sõna, iga lauset, iga põhimõtet. Kui palju see aega wõtaks, seda wõite omale ette kujutada. Ja mis ütleb siis maa ja riik, mis ütleb sõjawägi oma warustuse oma seljataguse nõuetega ja kõigi muu hädadega, kui meie nende üldiste wabaduste juurde tahame jääda. Siis kohkume ära, tähendas karedalt ja terawalt, kuid siiski üldiselt akl. Uluots. Meil on tarwis, et meie praegusel silmapilgul ära tähendame miinimumi, mis meie kätte saada tahame selle põhiseaduse läbi. Ja seal oleks esimeseks asjaks, et meie peajooned ära tähendaksime, missugune peab meie riigikord olema. Kui lõpulik põhiseadus väljatöötamisele tuleb, siis wõetakse see küsimus kahtlemata üksik-asjalisemalt ja põhjalikumalt arutamisele. Oleks tarwis wälja töötada üldine riigikorra iseloom ja ära tähendada iseäranis walitsemise kuju, et siis walitsus saaks sellel kujul wiibimata tegewusesse astuda. Ja on huwitaw selles eelnõus see, et siin on katsutud üldisest parlamentaristlisest korrast kõrwale hoida, et ei ole mitte parlamentaristlist walitsust, kes seadusandlase asutuse, praegusel ajal Asutawa Kogues wastutaks, ja ainult wastutaks, ja nimelt niikauaks oma tegewuse juurde jääks, kui tal Asutawa Kogu enamuse usaldus on. Siin on kawatsetud, et walitsus jääks kindla tähtaja peale tööle ja tema wõib oma tööd jätkata ka siis, kui Asutawa Kogu enamuse tema tegewuse wiisi mitte õigeks ei tunnista, teda mitte ei usalda. See on praegusel korral üks kõige tähtsamatest nähtustest, mille kohta selgusele tuleb jõuda. Meil on parlamentaristlike korra wastu just sellepärast juba walimise töö ajal kõneldud, et parlamentaristline kord liig kõikuw ja liikuw on ja et ministriumide wahetus, walitsuse wahetus liig sagedasti nii ruttu sünnib, et walitsus weel õieti jalgu alla ei ole saanud, enne kui ta peab lahuma, sest et tema parlamendi enamuse poolt mitte usaldust ei leia. Selle kõikumise ja liikumise eest on loodetud pääseda sel teel, et walitsus kindla tähtaja peale tööle jääks. Mina peaksin isiklikult ütleva, et minule Shweitsi süsteem, mida siin aluseks kawatsetakse wõtta, iseene-sest väga meeldib, mitte sellepärast, et tema absoluutselt parem oleks, kui parlamentiline süsteem, ei ka mitte selle poolest, et tema rohkem demokraatiline oleks kui parlamentiline süsteem, waid meil on

mingi eksiarmamiste põhjal walimise töö jooksul rõhutatud, nagu peaks Shweitsi süsteem just kõige demokraatlisem, meile kõige wastuwõetawam olema. On kahtlemata õige, et otsekohest demokraatiat ei saa mujal maksma panna, kui ainult Shweitsi kantonis, wäikestes riikides, nagu me seda muiste nägime Ateenas, Ageas, Spartas, kus rahwas otsekohe turu peal kokku tuli ja riigiasju otsustas. Meile on see mõtlemata, meil ei saa seda kõige kaugemale minewat demokraatlist korda maksma panna, sellepärast, et meil mitte ainult rahwaarw waid ka piiride laius — maa kaugus seda wõimalikuks ei tee. Et rahwas otsekohe oma otsuse teeks, selles mõttes on referendum wõimalik, selle wastu ei ole rahwaerakond kunagi kõneldud, ei tahagi kõnelda, waid peab seda just kõige tarwilikumaks, et rahwas saaks otsekohe oma tahtmist awaldada. Aga ärgu arwatagu, et referendum meie radikaalsete ringkondade nõudmisi rahuldaks. Just ümberpöörduvalt, sest referendumil on alalhoidlik tagajärg. Shweitsi rahwas on hääletamisel lükanud tagasi mitmesugused radikaalsed uuendused. Keegi ei wõi ometi ütelda, et see antidemokraatiline on, et Shweitsi rahwas omas enamuses oma ühiselulise ja sotsiaalse seisukorra poolest juba niisugune on, et tema mitte iga uuendust tarwilikuks ei pea, mis radikaalne on, waid oma olude kohaselt ütleb, et meile seda radikaalset uuendust tarwis ei ole. Ja sellepärast ei maksa ka meil mitte üksi radikalismi nimel hääletamist nõuda selles mõttes, et rahwa tahtmine saaks kõige paremini awaldatud peaküsimuste otsustamise juures. Meie usume, et kui rahwas asja otsustamise oma kätte wõtab, siis tõesti ainult niisugused seadused ja määrused maksma pääsewad, mis tõesti rahwa elu nõutele, laialiste rahwahulkade tarwidustele wastawad. Kui meil on referendum, see tähendab, demokraatlike korra äärmise wõimaluse maksmapanemine, kas on meil siis Shweitsi süsteemi tarwis. Kui meil Shweitsi süsteem wastu wõetakse ja walitsus seatakse kindla tähtaja peale, siis ei tohi mitte unustada, et Shweitsi süsteem wõi see walitsuse kord põhineb teatawate eelduste peal. Parlamentaristlikes süsteemis on see sügaw põhimõte maksew, et rahwast walitseb enamuse — rahwaenamus. — Rahwaenamus kujundab walitsuse nõnda, nagu rahwaesituse enamuse — parlament — seda

heaks kiidab. Et aga enamuse walitsus mitte ei läheks liiale, ei muutuks wägiwallawalitsuseks, oma wõimu kasutades vähemust ülearu ei rõhuks, nõnda et vähemus oleks sunnitud äärmusele minema, ennast kaitsema ja siis rewolutsioonilise wapustuse teel riigi organismi wärisema ei paneks, sellepärast tuleb parlamentlise korra mõtet ning enamuse walitsust ainult nii kaua kannatada, kui temal tõesti parlamendi enamuse usaldus on.

Talitab tema nõnda, et ta tõesti riikluse huwisid rikub, siis öeldakse: ei! meie sind enam ei usalda, waata, et sa teisele maad annad. Kui aga enamuse walitsus pannakse pikema tähtaja peale tööle, ja teda ei saa mitte kangutada, siis wõib tulla, et walitsus oma etteawaatamatuse ja ekslikkude sammude pärast õigluse huwisid rikub. Kui ei saa teda mitte kõrwaldada umbusalduse awaldamise teel, siis wõib tulla niisugune lugu, et ta oma eksliku, ma ei taha kunagi ütelda pahahtlikku, aga oskamata walitsemise wiisiga riigielus niisuguseid tagajärgi loob, mis kahjulikud on. Seal tuleb siis nüüd küsida, kuidas saab Shweits pikema aja, 3 aasta peale oma walitsust tööle seades, siiski selle eest hoida, et seal enamuse süsteemi walitsus siiski ilmsiks ei tuleks. Shweitsi süsteem on wõimalik ainult Shweitsis, ainult Shweitsi rahwa iseloomu juures. Shweitsi süsteemi ei saa meie kusagil maksuma panna, kus mitte ei ole rahwal nii suurt poliitilist küpsust, enese kitsenduse äramääramist, kus rahwas ei walitse ennast tõsise demokraatismi waimus, nõnda et enamuse walitsuse wõim, millegagi ei rõhu ülearu vähemuse peale; kus tõsistest kodaniku wabadustest ja kodaniku õigustest arusaamine nii suur on, et ka wastase wastu osatakse õiglane olla, temast lugu pidada. Kui teie wabas Shweitsis, kus tõesti wabam kord kui kuskil mujal on, liigute, siis jääb teil tunne järele, et sellele rahwale mitte ei ole walitsuse wõimu ega käsku tarwis, waid ta töötab oma eluawalduse ja sisemise sunni ja kitsenduse mõjulepääsemise abil. Aga tahetakse sedasama kawa tarwitusele wõtta seal, kus sotsiaalsed hädad, wiletsus ja waew on rahwa hinge närwilikuks teinud, kus suured hulgad walu pärast weel wärisewad, kus rahulik enesetundmine, enesewalitsus puudub, kus see, kes wõimu oma kätte saab, seda tarwitab selleks, et ennast armu heitmata maksuma panna, — seal wõib kergesti juhtuda, et niisugune

kord läheb wäljakannatamataks ja ei ole mitte kerge kaelakohtu teel, nagu see meie ajutises konstitutsioonis on arwatud, walitsus wastutusele wõtta kui tema Asutawa Kogu tahtmise wastu käib, ja et siis kõrwaldada mitte soowitawaid ministrid, on asjad enne, kui kaelakohtu wõim saab kaebealusest kinni wõtta ja teda wälja kiskuda, õige kaugele läinud. Parlamentlises korras on need abinõud peaaegu õrnamad, aga ometi lõikawamad. Siin arwan mina, et wõidaks küsida kõige pealt, kas siis tõesti meie oludes tahetakse Shweitsi walitsuse kawa wastu wõtta ja siis ka neid järeldusi teha, mis Shweitsi kord nõuab. Wõi aga, kui meil enamlise walitsuse meeoleolu mõõduandew on, kas siis ei mõelda selle peale, et meil parlamentaristline kord ometi aitab wast sellest üle, mis siis sünnib, kui meil enamline, — see kõlab nagu bolshevistline, ei, mitte seda ei mõtle mina — kui enamluse walitsuse wiis, liig kaugele minewaid surweabinõusid awaldades pärastpoole wapustusi ja eksitusi sünnitab. Kui meil selles tundes kindlaks jäädakse, et meil tarwilikud eeldused Shweitsi süsteemi maksmapanemiseks olemas on, siis jääme selle juurde, ja mina olen väga selle poolt. Siis mõeldagu aga täna, kui walitsuse wõimu luuakse, kui walitsuse liikmeid walitakse wõi walitsuse tegevust kontroleeritakse, mõeldagu siis selle peale, mis waba Shweits siis teeks, kas nemad ka siis paneksid enamlise walitsuse maksuma, ilma eeldusteta ja garantiideta. Wõi on see meil iseenesest mõistetaw juba, et kolme aasta peale seatud walitsus mitte surwet ei awalda, oma enamuse wõimu ei tarwita üksiku rühma huwides, waid waba Shweitsi liidu huwide kohaselt. Kui parlamentaristline kord tahetakse maksuma panna, siis on aga järeldused, millest ma mitte ei hakka kõnelema. Ma ütlen aga, et siis paratamata kõigil pool maksmahakanud presidendi wõim tarwitusele tuleb, sest et liikumas parlamentariistlikes korras ilma niisuguse regulaatorita walitsuse korda püsti hoida ei saa. Ja sealt mõeldagu nüüd asjast kuidas tahes, aga tagajärjed tehtagu omale nii ühel kui ka teisel korral selgeks. Ja kui selle peaküsimuse juures otsusele jõutakse, siis arwan mina, et muidu ajutise konstitutsiooni iseloom wõib ka tõesti demokraatlik olla, ilma et ta suurt hädaohtu tähendaks, sest et Asutaw Kogu lõpulikult on konstitutsiooni wälja töötanud, oma tegewusel wõib

kontroleerida, tema üle wälwata ja kõigi kodanikkude õiguste kitsendamiste kui ka mitmesuguste eksituste ja wäärnähutuste ilmsikstulemise wastu wõiks oma mõju maksuma panna. Et siin üldised jooned walitsuse iseloomu kujutamise, mitte moodustamise, nagu see Soomes, üldised riigikorra põhijooned ära tähendatud saawad, ja kui ma selles mõttes siin veel räägin, siis arwan mina, et see komisjoni tööle tõesti kasulik on. Kasutame meie aga tänast juhust selleks ära, et üldist meeleolu luua, siis jääb ajutine konstitutsioon palju hiljemaks, ja, wõib olla, töötegemine ajutise konstitutsiooni wäljatöötamise komisjonil läheks raskeks, ja meie ei leiaks mitte teed edasi selle töö juurde, millega meie peame nüüd saatuslikul silmapilgul katsuma tõesti riiklist korda ja riigiwõimu luua. Siis ei saaks meie üle sellest arukordsest raskusest, mis tõesti walitseb. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l.)

H. Kruus (sr.): Ajutise konstitutsiooni kokkuseadmise puhul sõna wõttes, peatas akl. Ast pikemalt päewa poliitiliste küsimuste juures, mille käsitamise aga härra Tõnisson pidas asjatuks ja ülearuseks, seletades, et see pikendaks ajutise konstitutsiooni wäljatöötamist. Arwan, et see põhjendus igatahes mitte õige ei ole. Ei ole mitte ükskõik ka ajutise põhiseaduse küsimuse puhul, kuidas hinnatakse seda poliitilist olukorda, milles meie praegu elame, ei ole mitte ükskõik, kuidas aru saadakse neist poliitilistest jõududest, mis praegu wõitlemas, neist wahekordadest, millesse meie endid nende wõitlewate jõududega tahame seada. Kodanlise põhiseaduse kokkuseadmises, neid uuele riigile ette pannes, ollakse harilikult juhitud wanemate riikide konstitutsioonidest, kopeerides neid suurel määral. Praegune poliitiline olukord, milles meie elame, ei luba meid endisi teid käia, wanade riikide ja maade konstitutsioone kopeerides, waid nõuab uute aluste ja uute põhijoonte sissetoomist ja juurdelisamist, mis wõimalis konstitutsioonides puuduwad. Nende uute aluste rajamine oleneb aga ära sellest, kuidas poliitilist olukorda hinnatakse. Sellepärast lubatagu mul ajutisest põhiseadusest rääkides lühidalt peatada olewa poliitilise seisukorra hindamise juures. Et Asutawa Kogu aega kokku hoida, tahaksin ainult lühidalt rõhutada mõnda üksikut momenti ja ainult üldises

pildis tähelpanu juhtida praeguse poliitilise olukorra hindamise peale meie partei noolt.

Eesti Asutaw Kogu astub kokku ajal, kus kodanlis-kapitalistlikus ilmakorras on käimas suured wapustused. Kui arwatakse ühelt poolt, et nendest suurtest põrutustest, millesse ilmasõda on wiinud ühiskonna, wälja saadakse, teostades hüüdsõna: „Tagasi kapitalismi juurde!“, siis ei taha sotsialistlik töölisteklass selle hüüdsõna alusele ja wastuwõtmisele asuda. Kui öeldakse, et ainult kapitalistlik ühiskondlik kord suudaks parandada haawu, mida on lõõnud ilmasõda töörahwale, siis arwame meie, kui ka seda oletada, et kapitalistlik kord seda suudaks, ometi ei wõta ta neid raskusi töölisteklassilt, kes esimesel järjel neid kannab, waid just ümberpöörduvalt, — haawu, mida sõda lõõnud tööstuses ja majanduslikus elus weeretaks ta oma raskustega just töölisteklassi peale, kellele ei wõi sellepärast olla hüüdsõnaks: „Tagasi kapitalismi poole!“ waid ainukeseks päewahüüdeks wõiks olla: „Edasi sotsialistliku korra poole!“ Kui enne oli rahwahulkades usk sotsialistlikku ilmakorda teostada demokraatlikkude abinõudega, siis kahaneb see usk päew-päewalt tekiwa olukorra ja kogemuste mõjul. Töölisteklass sammub wabastuse poole ainult selle wõimu kaudu, mis tema enese käes on. Eesti Asutaw Kogu on kokku kutsutud walitud ajajärgul, kus oli maksmas kodanlise klassi diktatuur, mille diktaatori mõju ei ole ka jäänud awaldumata selles koosseisus, mis Asutawas Kogus on kujunenud. Kõiksugu abinõudega on kodanlisel klassil wõimalik olnud rahwa tahtmist oma kasuks muuta, seda wõltsides, terroriseerides, on wõimalik olnud ennast ka Asutawas Kogus esitada niisuguses suuruses, mis tema tõelisele suurusele ei wasta. Arusaadaw, et selle Asutawa Kogu peale ei saa töölisteklass panna oma lootusi kogu oma nõudmiste teostamiseks. (Hüüded paremalt poolt: Kelle peale paneb siis?, Nõukogude peale?).

Asutawalt Kogult ei saa loota kindlat töölisteklassi poliitika ajamist. Töölisteklass toetab ennast nende organisatsioonide peale, mis temas eneses tekiwad ja tekkinud. (Wahelhüüded paremalt poolt.) Töölisteklass näeb Asutawas Kogus ainult wõitlusabinõu selleks, et saada paremaid elutingimisi edaspidiseks wõitluseks.

Ma ei taha pikemalt peatada nende nõudmiste juures, mida meie tahaks teostada Asutawa Kogu kaudu ja mis waja on selleks, et töörahwale paremaid wõitlustingimisi wõita. Ometi ei saa mõnest peaküsimusest mitte mööda. (P a r e m a l t p o o l t : A s j a j u u r d e !) Kui on siin wõimalikuks tehtud pikemalt peatada ühel eelkõnelejal, arwan ma, et ka meie fraktsiooni esitajal seda mitte wõimataks ei tehta. Esimene küsimus, mis kõige kiiremas joones Asutawas Kogus — nagu seda ka meie naabrifraktsioon omalt poolt awaldanud — arutamisele ja otsustamisele peab tulema on suurmaaomanduse likwideerimine, wõõrandamine sunduslikult ja selle andmine tasuta töötawa rahwa kätte. Kuid selle, nagu teistegi ühiskondlikkude uuenduste, läbiwiimisel, mis Asutawal Kogul ees on, ei tule unustada seda ümbrust, seda olukorda, milles on tarwis uuendusi teostada. On käimas sõda Wenemaaga, mille lõppu meie õieti praegu ei näe, kui kurs, mida senni aetud, endiseks jääb. Meie arwame, et sõja kõige kiiremaks lõpetamiseks on tarwis (P a r e m a l t p o o l t n a e r j a h ü ü d e d : K u i s õ j a r i i s t a d m a h a p a n e m e .) , et Asutaw Kogu asuks aktiivsele rahuotsimise teele, on tarwis, et Asutaw Kogu awaldaks kindlalt ja wääramatalt oma tahtmise saawutada ruttu rahu, awaldaks selle nõukogude Wenemaale ja kogu ilma töodemokraatialle . . .

Juhataja A. Rei: Ma olen senni fraktsiooni esitajatele wõimalikuks arwanud kõneledes poliitilist seisukohta järjest silmas pidada läheduses ja otsekohe ühenduses wabariigi põhiseaduse eelnõuga. Et mulle mitte ette ei heidetaks, et ma lasen asjast kaugele minna, palun seisukorda hinnates kõnealolewast ainest mitte liig kaugele minna. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l .)

H. Kruus (sr.): Pean seda juhataja märkust silmas ja jätan kõrwale sel korral need nõudmised, mida meie fraktsioon tarwilikuks peab tulewikus Asutawale Kogule ette panna. Puudutan ainult lähemalt peaküsimusi, mis ühenduses ajutise põhiseaduse projektiga. Projektis, mis komisjoni poolt ette pandud, puudub kodanikuõiguste deklaratsioon. Härra Tõnisson arwas selle põhjendatud olewat sellega, et nüüd wõimatu olla kiirelt konkreetseid norme kodanikuõiguste teostamiseks maksta panna, ja mille pärast ka waja kodanikuõiguste deklaratsioon

põhiseadusest wälja jätta. Arwan, et kodanikuõiguste deklaratsioon põhiseaduses sama wajalik on kui põhiseadus ise. Ei saa mitte ütelda, et meie tema nüüd sellepärast jätame põhiseadusest wälja, et konkreetselt kõige lähemal ajal teda teostada ei saa. Selle põhjendusega ei saa teda wälja jätta. Õigusliku korra kindlustamiseks Eesti wabariigis on tarwis kohe kodanikuõigusi ajutisse põhiseadusse üles wõtta. Kui siin selles projektis, mis enne oli ette pandud, ei olnud konkreetselt normeeritud need põhiõigused, siis peab komisjonile, kes põhiseaduse projekti kokku seab, ülesandeks tegema kodanikuõiguste deklaratsioon esimeses järgus üles wõtta, et õigusliku korra kindlustuseks tarwilikka garantiisid luua. Põhiseadus jääb meil maksta pikemaks ajaks, wõib olla mõneks kuuks, ja selle jooksul ilma kodanikuõiguste kindlustusega olla, tähendab õieti olla ilma põhiseadusega. Ma ei taha mitte puudutada ja rõhutada üldist kodanikuõiguste wajadust, mis arwan wastuwõtmist leidwat kõigi pahempooliste kodanliste erakondade poolt, kes on selle nõudmise oma eeskawasse wõtnud. Tahan ainult oma fraktsiooni poolt tuua ühe täienduse ja lisanduse kodanikuõiguste deklaratsiooni, mis puudub kodanikuõiguste deklaratsioonides, mis kokku seatud 17. ja 18.-dal aastasajal, ja see õigus, mida meie fraktsioon ette paneb, on isikuwääriline eluülespidamise õigus. (H ü ü e p a r e m a l t p o o l t : T e e t ö ö d !) Praegune majanduslik wahekord inimeste wahel põhjeneb kujunenud jõudude wahekordadel. Ainult nendel, kel on rikkad sugulased ehk kelle tööd ühiskond tarwita, on wõimalus ühel ehk teisel teel ennast ülewal pidada, ennast toita; neil aga, kel puuduwad rikkad toetajad, ehk kelle tööd ühiskond otsekohe ei tarwita, saab olemasolu wõimatuks. Sotsialistliku ilmakorra poole püüdes peame juba kodanlikes ilmakorras looma neid õiguse norme, neid õiguslikka teid, mis meid lähendawad sellele. Üheks niisuguseks normiks, mis wõimalik on teostada juba kodanlikes ilmakorras, mis wõimalik on ühendada eraomandusliku ilmakorraga — on isikuwäärilise elu ülespidamise õigus. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l .) Rõhutame, et meie praeguses olukorras, ja wõib olla ka tulewikus, ei saa isikuwäärist eluülespidamist mitte airtete ja loodud töö produktide iaotamise näol sisse seada, waid meil kujuneb see nii, kuidas see sotsialistlikkudes õiguska-

wades enesele teed on leidnud, ja nimelt: igal isikul on õigus oma esimesejärgu tarbete rahuldamiseks vajalikka asju ja toetust nõuda, enne, kui on rahuldatud teiste kodanikkude — kes eesõigustatud seisukorras — vähem hädalikud tarbed.

Selle õiguse järjekindel teostamine toob enesega kaasa suured praktilised tagajärjed — seda õigust maksmata pannes teostame meie töösamise õiguse, (Hüüe paremalt poolt: Aga tööwiljakus?) kus igal kodanikul peab olema õigus tööd saada ja sarnasel korral, kui see mitte võimalik, peab temale tarwilik toetus antama elu ülespidamiseks, toetus tööpuuduse päewadel. Edasi minnes saame meie elu ülespidamise kindlustuse seadused nooruse, wanaduse, haiguse, tööjõuetuse jne. puhul. Meie fraktsioon peab tarwilikuks ajutise põhiseaduse puhul üldiselt sõna wõttes just seda ettepanekut teha Asutawale Kogule, et see kõigi teiste kodanikuõiguste hulgas wastu wõtaks ka isikuwäärilise eluülespidamise õiguse, arwates, et ainult sel korral suudetakse anda niisugune sisu wabariigile, mis praegu ehitamisel, kui kuuldakse neid hääli, mida praegune rewolutsioon õpetab, kui aru saadakse neist õpetustest, mida rewolutsioon kuulutab, mis mitte enam, nagu läinud aastasaja ühiskondlikus prahwatuses kodanline murrang pole, waid kus tähtsamaks ja tegewamaks teguriks töörahwa hulga, mis pühitakse ära niisugune kord, mis ei ole rajatud nende õiguste kindlustamisele, mida nõuab töölisteklass. (Käteplaksutamine paremal pool.)

J. Seljamaa (töer.): Austatud Asutawa Kogu liikmed. Eesti tööerakond oli täna kaugel sellest ära, et poliitilise deklaratsiooniga esineda, kuid tema hääletas juhatusel ettepaneku poolt järgmistel põhjustel: Meie ei tahtnud ettepanekut tagasi lükata, mis eilsel juhatusel koosolekul ühiselt wastu wõeti fraktsioonide esitajate poolt. Teiseks leidsime meie, et ajutise konstitutsiooni wäljatöötamise komisjonis ei olnud mitte täiel mõõdul peegeldatud kogu rahwa meeleolu, kuna komisjon kokku seati enne, kui Asutawasse Kogusse walimise lõpulikud resultaadid teada olid. See komisjon ei esitanud rahwaenamuse tahteid, sellepärast leidsime meie tarwiliku olewat nende soowide kohta tänasel koosolekul selgusele jõuda. Kui praegusel silmapilgul ajutist konstitutsiooni käsitatakse, siis lubatagu mulle mõned üksikud jooned tõm-

mata tema arutamisel. Siin juures tähendan, et need jooned lahku ei lähe peaküsimustes teiste fraktsioonide esitajate seisukohast. Kõige pealt tahan selle peale tähendada, et ajutise konstitutsiooni wäljatöötamise juures mitte ainult need põhimõtted ei tule maksmata panna, ega nende sihtide poole püüda, mis käsitatud ajutises konstitutsioonis, waid maksmapanemise juures tuleb kindlale seisukohale jõuda, et see ajutine konstitutsioon peab neid sihte ja neid põhimõtteid käsutama, mis lõpuliku konstitutsiooni maksmapanemise juures tarwilikud on. Ja kui ma ajutist konstitutsiooni hindama hakkan, siis pean mina ka selle teise sihi silmas. Siin juures tuleb mul nii hästi ühes kui teises küsimuses waielda eelkõneleja akl. sotsiaalrewolutsionääri Kruusi wäidete ning ka rahwaerakonna fraktsiooni esitaja härra Tõnissoni seletuste wastu. Kõige pealt tahan ma seda tähendada, et konstitutsiooni wäljatöötamise juures praegusel silmapilgul ei ole mingisugust põhjust koguni uut, enneolemata konstitutsiooni ehk põhiseadust wälja töötama hakata. Meie peame töö kiire tähtsuse pärast neid konstitutsioone, neid seadusi arwesse wõtma, mis senni riigiteadus on wälja töötanud ja maksmata pannud. Juba olemasolewatest konstitutsioonidest tulewad arwesse wõtta need põhijooned, mis kõige täielikumad ja kõige tähtsamad, mis kõige rohkem wastawad rahwaenamuse huwidele ja soowidele. Ja just sellest seisukohast wälja minnes leiame, et see põhimõte, mis ajutise konstitutsiooni wäljatöötamise juures on silmas peetud, meie arwamise järele õiget wastukõla on leidnud komisjoni töödes. Kui akl. härra Kruus tähendab, et ei tohi mitte alati silmas pidada neid konstitutsioone, mis enne tehtud, siis ütlen ka mina härra Kruusi kõnet jäljendades, et ka nemad oma ettepanekuga mingisugust uut ei ole toonud. See, mida uueks nimetatakse, see, mida meie pakutakse ja ette tuua tahetakse on ka teataw koopia. Õnnetu koopia, ütlen ma, õnnetu koopia sellest, mille kokkulangemist meie praegusel silmapilgul seal teinepool Naroowat näha oleme saanud. (Wahelhüüded: Õige! Käteplaksutamine paremal pool.)

Kuid ajutise konstitutsiooni wäljatöötamisel ei tohi meie pimedalt kopeerida endisi konstitutsioone, waid neist wõtta seda, mis wastawad meie huwidele ja nõuetele. Konstitutsioonist kõneledes ei pääse meie mööda neist ühiselulistest näh-

tustest, mille juures pea kõik Asutawa Kogu fraktsioonide esitajad on peatanud. Ma leian, et ajutisest konstitutsioonist kõneledes ei saa mööda minna nendest ühiselulistest poliitilistest küsimustest, mis praegusel ajal meid waldawad. Tuleb meelles pidada tingimine, et esimesel plaanil seisawad poliitilised küsimused. Meie ajutises konstitutsioonis ning ka alalises, tulewad põhimõtted maksma panna, mis meie riigi olemasolemist kindlustawad, Eesti rahwa rõhuwa enamuse tahtmist ära määrawad ja ootamatusi ära hoiawad. Üks neist küsimustest on just meie sotsiaalne seisukord ja, esimeses joones, maaküsimus. Siin on maaküsimuses tähendatud, et rahwas ootab oma õiglast soowide teostamist. Ma ütlen, kui Asutaw Kogu rahwa rõhuwa enamuse tahtmisele wastu ei tule, kui Asutaw Kogu tema teostamisele mitte otsekohe ei asu sel teel, nagu demokraatia seda tahab, siis ei ole Asutaw Kogu mitte sel seisukoha kõrgusel. Meie teame, et maaküsimus, on esimeses joones poliitiline küsimus, ja selles sihis tuleb tema käsitamisele asuda. (Hüüded: Mis ajast saadik?) Kui pöörame kõige lähemasse minewikku — Saksa okkupatsiooni ajajärku —, siis näeme, et on väikene kildkond neid, kes senni endid meie maal kolonistide seisukohale on seadnud. Oma majanduslist ülewõimu kasutades on nad poliitilise ülewõimu oma kätte kiskunud, ja see poliitiline wõim, mis majanduslise wõimu peal põhjeneb, peab kaduma, et wõim nende kätte läheks, kelle käes ta õiguse järele peab olema. (Käteplaksutamine pahemal pool.)

Siin on rahuküsimust arutatud, ja ma leian, et ka sellest küsimusest wõimatu on minul waikides mööda minna. Meie wahwad sõjamehed frondil on näidanud, et nad wõiwad wägitegusid teha; meil on ei millegist sõjawägi loodud, kes on wõinud wastu panna mitu korda suuremale, mitu korda tugewamale ja mitu korda paremini organiseeritud waenlasele. Meie teame, et sõjawägi ootab rahu, kuid ma kriipsutan siin alla, et rahu juurde ei saa meie niisuguste abinõudega, nagu mõnelt poolt soowitatakse. Rahu olgu pandiks, et Eesti iseseiswus, Eesti rippumatus kindlaks saaks rajatud, rahu olgu rahwuswaheliselt kindlustatud; mingisugust kõrwalekaldumist sel teel ei tohi olla. Mingisuguseid separaatsamme selles sihis ei tohi ette wõetud saada, see on meie kindel arwamine ja selles sihis tuleb Asuta-

wal Kogul kindlasti oma tahtmist läbi wiia. (Käteplaksutamine.)

Siin on palju kõneldud Shweitsi süsteemi headest külgedest ja nende puudustest. Ka mina tahaks paari sõnaga selle küsimuse juures wiibida. Mina ei lepi mitte härra Tõnissoni arwamisega siin kohal, et meil wast parlamentaarne kord kohasem oleks. Kui meie oma praegust riigikorda käsitama hakkame, siis leiame, et meil ei ole mingisugust kirjutatud konstitutsiooni, mingit põhiseadust, ja oma põhiseaduse loomisele asudes peame silmas pidama, nagu ma juba tähendasin, neid demokraatlisi põhiseadusi, neid demokraatlisi õpetusi, mis praeguse ajani riigiteadus on annud, siin juures silmas pidades oma elunähtusi ja -kogemusi. Kui silmas pidada meie praegust ajutist walitsust, siis näeme, et ta ei ole parlamentaarne walitsus ega ka kokku seatud Shweitsi põhimõtteid silmas pidades. Ta on midagi wahepealset, kuid igatahes on siin silmas peetud rohkem Shweitsi süsteemi, Shweitsi põhimõtteid, kui enamuse walitsuse põhimõtteid. Härra Tõnisson kõneles pahempoolsete nõudmistest referendumi radikalismuse pärast maksma panna, kuid referendum nõudmine ei ole mitte radikaalne nõudmine radikalismuse enese pärast. Referendumi maksmapanemises on just põhimõtteks see, et siis rahwas ise otsekohe oma tahtmist ja arwamist saaks awaldada, ja iga õige demokraat annab rahwa soowidele ja tahtmistele alla. Edasi tuleb selle peale tähelepanu juhtida, et just Shweitsi radikaalsed maksuuendused rahwahääletamisel tagasi on lükatud ja läbi kukutatud. Kuid referendum maksmapanemise ja seadusandlise initsiatiivi andmise juures tuleb meil asjaolu silmas pidada, et siin mitte mõni erakond seda erakorralist abinõu tarwitades ei saaks rahwaesituse ja rahwaenamuse soowide ja tahete täitmisel töötakistamist ette wõtta. Rahwahääletamise küsimus peab põhiseaduses üles wõetud olema. Siin on puudutatud terve rida ühiselulisi küsimusi. Muidugi teada, nende küsimuste arutamine tuleb omal ajal ette ja siis leiab tööerakond koha ja aja kuidas nendes asjades esineda ja eelnõusid ette panna. Kuid ajutise põhiseaduse arutamisel ei peaks Asutawa Kogu liikmete seas, nimelt nende liikmete seas, kes Eesti iseseiswust ja rippumastust tunnustawad, suurt lahkuminekut olema, waid ma loodan, et siinjuures meie suudame siiski ühiselt tööd teha je selle

tee leiame, mis wastab meie rahwaenamuse soovidele ja näitab, et meie tõesti võime demokraatlise riigikorra maksmata panna. Siis suudame ka luua ja kindla põhja panna iseseiswale Eestile. (Käteplaksutamine.)

Juhataja A. Rei: Pean veel kord tähendama, et kodukord ei luba pealtkuulawale publikumile, kes mitte Asutawa Kogu liikmed ei ole, oma heakskiitmisi või halwakspanemisi awaldades ja tööd takistades ennast wahele segada. Kiiduawaldustest palun kõrwalistel isikutel, kes mitte Asutawa Kogu liikmed ei ole, mitte osa wõtta: seda nõuab üldine parlamentaarne kodukord.

H. Kuusner (rhw.): Teised erakonnad on tarwilikuks pidanud tänast põhiseaduse küsimust täielikkuses tarvitada ja juhust kõige põnewamate ja põhjapanewamate küsimuste esiletoomiseks tarwitanud. Meie rühma esitaja seletas juba, mispärast meie seda küsimust nii käsitada ei taha. Kuid, et siin igatahes selles asjas selgus oleks, et siin kõikide rahwakihtide soowid ja meeleolu, mis maal walitseb, awaldatud oleks, et seda meeleolu tulewase põhiseaduse maksmapanemise juures arwesse võiks wõtta, wõin mina Eesti rahwaerakonna nimel teadustada, et meie suurmaapidamise lõpetamist esimeses joones tähtsaks peame. Kuid meie ei waata selle küsimuse peale mitte, nagu eelkõneleja ainult poliitilise silmapilgu seisukohalt. Teadustan seda sellepärast, et teised erakonnad seda ette on toonud ja et mitte arwamist ei tekiks, nagu oleks see waade ainult seal maksew, waid et see waade ka teiste rühmade oma on. (Käteplaksutamine.) Ja palju sügawamalt. Seda küsimust ei või mitte poliitiliste konjunktuuride järele otsustada, waid see küsimus peab ära lahendatud saama nii, et terna maa sotsiaalse seisukorra, meie rahwa laiemate hulkade seisukorra paranemise lõpulikult kindlaks määrab. Mitte poliitiline moment ja praegune poliitiline konjunktuur ei ole peaasi, waid sotsiaalsete küsimuste lahendamise. See on üldiseks saanud tõeasi, et suurmaapidamine rahwusmajanduses igatahes mitte wäikemaapidamisega wõistelda ei saa. Rahwaerakond leiab tarwilikuks, et tingimata meie suurmaapidamisele peab lõpp peale tehtud saama. Kuid kõik need küsimused saawad lahendatud arwatawasti, kui üldine poliitiline moment arutamise alla wõetakse tulewase walitsuse ehitamise juures. Rahwaerakond

püüab ühineda selle soowiga, et meil agressiiv sõjapoliitikat aetud ei saa, waid kõik võimalused selleks ära tarwitatud peawad saama, et sellele sõjale, mis meie maa peale laastawalt mõjub, saaks lõpp tehtud ja et selleks kõik võimalused tarwitusele saaks wõetud. Seda tahtsin mina (Wahelhüüded) igatahes, rahwaerakonna nimel teadustada, sellepärast et teised erakonnad seda ette on toonud ja et mitte arwamist ei tekiks, nagu oleks see waade ainult seal maksew, waid et see waade ka teiste rühmade oma on. (Käteplaksutamine.)

K. Ast (sd.): Mina ei taha mitte sõna wõtta nende seletuste kohta, mis ette toodi, selles mõttes, nagu oleks meie fraktsioon põhiseaduse küsimust arutamise alla wõttes kõrwale kaldunud päewakorrast. Edaspidine sõnawõtmine teiste fraktsioonide esitajate poolt näitas ometi, et meil praegu hoopis rohkem selgust on, kuidas meie tulewast Eesti riigikorda endale ette kujutame. Nii oli siis ka sõnawõtmine meie fraktsiooni poolt selles sihis õigustatud. Sisuliselt tahtsin mina ainult wastata nende seletuste peale, mida siin härra Tõnisson ette tõi, wõrreldes parlamentlist walitsust Shweitsi walitsusega. Kui seletatakse, et parlamentarismi põhimõte seisab õieti selles, et enamuserakonna walitsuselt ära wõtta võimalusi liiaks rõhuda vähemust, siis on see minu arwates sootu eksitus. Nii ei ole lugu mitte. Parlamentarismi mõte seisab õieti selles, et tahetakse ära lahutada seadust andwa võimu funktsioonid täidesaatwa võimu funktsioonidest kindlasti ja põhjalikult, ja ühtlasi püüdes, et täidesaatev võim võimalikult oleks ärrippumata seadusandwast võimust. Ameerika riikide konstitutsioonides on see põhimõte iseäraliselt kindlasti läbi wiidud. Õiguse pärast ongi president wabariikides selleks olemas, et ta peab just kehastama täidesaatwat võimu. Teil ei ole ju mitte teadmata, et Ameerika Ühisriikide president on sedawõrd ärrippumata härra, et walitsus, see tähendab walitsuse liikmed, ainuüksi presidendi ees wastutust kannawad. Puhas parlamentarism läheb sellest süsteemist ainult niipalju lahku, et seal võimalus on jätud seadusandlikule kogule tagandada walitsust, kes mitte enam ei wasta seadusandwa koja nõuetele ja wadjadustele. Kuid iseseiswa poliitika ajamine, iseseiswate sammude astumine, nii kaua kui walitsejad omal paigal on, on walitsusele

kindlustatud, kuna aga Shweitsi laadi walitsemise korra juures asi teine on: seal ei jaotata mitte neid funktsioone. (Wahelhüüe: Missuguseid?) Seadusandwa kogu ja walitsuse wahel ei püüta lahkwahekorda läbi wiia. Seal ei waadata niiviisi, nagu oleks need asutused oma ette wäärtused. Waadatakse asja peale teistsuguselt: et seadusandew koda peab ka omama täidesaatwat wõimu. Wõimude jaotuse printsiibi juures, mis terawalt silma paistab Põhja-Ameerika wabariigi juures, ei ole parlamendil mingit mõju täidesaatwa wõimu kohta. Nõndanimetatud otsekohesel demokraatial, mille hulka kuulub ka Shweits on see iseäraldus, et seadusandew koda peab enese käes täidesaatwat wõimu. Nii-suguse riigikorra juures on walitsus aina parlamendi erikõmmisjoniks, kes täidab kõike seda, mis parlamendi poolt ette kirjutatakse, wõi juhtnööridena kätte antakse. Selles seisabki wahe parlamentarismi ja otsekohese demokraatia wahel. Ma tarwitasin pisut teist terminoloogiat, kui härra Tõnisson. Tema tunnistas otsekoheseks demokraatiaks ainult sarnast korda, kus kodanikud otse kokku wõiwad tulla seadust andma. Kuid otsekohene demokraatia on ka see, kus rahwaesitus olemas on ja rahwaesitusele täieline täidesaatmise wõimalus kätte on jäetud. Ei mina ega ka meie fraktsioon ei tõenda, et meie peaks käima Eesti ajutise põhiseaduse väljatöötamise juures Shweitsi shablooni järele. Ei ole meile sugugi wastuwõetaw sarnane kitsendus põhiseaduses, kui ajutises projektis ettenähtud kitsendus, mis lubab walitsuse liikmeid tagandada ainult kuriteo korral ja wastutusele wõtmise järjes. Walitsuse liigete tagandamise õigus peab olema antud kahtlemata rahwaesitusele. Walitsuse liikmed ise aga ei wõi mitte oma wolitusi maha panna, muidu kui selleks rahwaesituse luba on antud.

Ühtlasi ei ole mitte terve kabinett, terve walitsus rahwaesituse ees wastutaw ja ei ole mitte sunnitud sel puhul, kui wast ühe ministri tegewus hukkamõistetaw on, taganema, waid niisugusel korral taganeb ainult minister, kelle kohta halwakspanemist awaldatud.

Ja see õieti tähendabki seda, et walitseb rahwaesitus, rahwa esitaw koda. Mina näen, et need ongi wahed parlamentarismi ja otsekohese demokraatia wahel. Just otsekoheses demokraatias

seisab täidesaatwa wõimu käsitlemine seadusandwa koja enese käes. Kas nüüd meie tulewase walitsuse liikmeid ühe wõi kahe aasta peale walida, see on kõrwaline asi. Kunni Asutawa Kogu poolt põhjalikult riigi põhiseadus välja töötatakse, see seadus rahwa referendumi teel wastu wõetakse ja kinnitatakse, nii kauaks olekski kõige õigem walida tulewasi walitsuse liikmeid ametisse. Mõöda minnes nimetasin referendumi. Pean kohe ütleva, et härra Tõnissoni peas referendumi kohta ka omasugune waade walitseb. Kui ta mõtleb, et meie ainult kõrmeelsuse ja radikaalsuse pärast referendumi nõudmisega esinenud oleme, siis eksib tema rängasti. Meil on ka tuntud see fakt, et rahwa referendumul Shweitsis on olnud sarnaseid tagajärgi, mis radikaalsele tiiwale kõige soowitawam ei ole olnud. Aga meie teame ka seda, et nende referendumide kaudu on Shweitsi kodanikud teadwuses kõrgemaks kaswanud, kui nad ilma referendumita oleks wõinud olla ja teame ka, et nüüd suurte liikumiste järele, mis Euroopas on läbi elatud, ümberhindamine on sündinud kõikides peades. See on tagatiseks, millest meie järeldada wõime, et Eesti rahwas referendumi tarwitamises seda nii tarwita, et ta enda lihaksetesse mitte haawa ei löika. Aga kui härra Tõnisson arwab, et meie rahwas wõib referendumul korraga mõne liig kaugele ulatawa radikaalse seaduse wastu hääletada, siis wõib olla ongi see ainukeseks põhjuseks, et härra Tõnisson ka referendumi õigeks peab, referendumi wõimalikuks peab. (Käteplaksumine pahemal pool. Wahelhüüded paremal poolt: Wäga ilus!)

Lõpuks weel paar sõna sotsiaalrewolutsionääride fraktsiooni esitajale, härra Kruus'ile. Ma ei imestanud sugugi kuuldes, et sealpool jälle demokraatlise põhimõtte wastu sõna wõeti. Ma olen kuulnud härra Kruus'i poolt lühikese aja jook-sul kaht deklaratsiooni, kaht deklaratiivset esinemist, ja kumbki neist oli sisu poolest isesugune. Maapäewal üles astudes — see ei ole kuigi kaua aja, wast kahe kuu eest — rääkis härra Kruus just seda, kui tähtis on demokraatia tööliste, rääkis just sellest, et demokraatial on suur wäärtus. Kui täna teine seisukoht on walitud, siis küll usu pärast — ta rääkis nimelt usust — siis wist küll ainult sellepärast, et temal endal usk demokraatiasse kadunud. Tema enda usk on sarnane, et

wähe aja jooksul muutub. (K ä t e p l a k s u t a m i n e k e s k e l.) See usk on lühikese aja jooksul kameleoonlikult oma wärwi muutnud.

J. Tõnisson (rhw.): Asutawa Kogu töö seisab ees ja meie ei tea mitte, missuguses tempos ja missuguses meeleolus seda tööd meil tuleb jätkata. Aga mina arwan, et praegune meeleolu selle seisukorra, wõi olukorra tõsiduse tõttu, mille surwel nüüd meie riigirahwas peab arenema, sunnib meid ometi kõige pealt hoolitsema, et meie nüüd mitte ainult ei hakka wõitlust pidama üksikute rühmade wahel, ja kui nüüd katsuks siin ennast ainuüksi demokraadiks teha, siis oleks see päris asjata katse, sellepärast, et egas meil sõnade järel rahwas enam ei otsusta. Siis näeb ka rahwas, kes on demokraat, kes mitte. (A. Oinas (sd.): Oleme näinud!) Teie olete näinud, aga lühikest aega! (Naer. K ä t e p l a k s u t a m i n e.) Mis sellesse puutub... (Wahelhüüded pahemal pool.) Igal ühel on oma mõt... (Wahelhüüded.) Ega ma sellepärast wihane ei ole... Rahwaerakond nõuab just referendumit. Aga mitte radikalismi mõttes, waid et rahwa tahtmine ennast awaldada saaks. Meie usume nüüd tõesti, et kui meie rahwas iseseiswusline pidi olema ja kui meie riiklise iseseiswuse abil peame edasi saama, siis peab see tõesti ainult sündima rahwuslikes ehk demokraatlikes mõttes, demokraatlisel alusel. Ei ole muud teed. Kes tõesti riigi ja rahwa elu tunneb, rahwa elunõudeid tunneb, sellel on arusaamist selleks, kust teed meie peame minema, sellel ei ole mitte kahtlust selle poolest. Ma ütlen, ärge arwake, et ma radikalismi pärast demokraat olen. Mina ja mu sõbrad ei ole tasakaalu kaotanud, me ei ole sugugi tasakaaluta inimesed. Arwatakse, nemad ei usu mitte demokraatiat, waid kõnelewad ainult sellest. Nüüd hakkab töö ja nüüd näitame õieti, missugune riikline tarwidus just on, mis meid sunnib demokraatliselt töötama. Ja just referendum on demokraatline aluspõhi, ongi see, mis meid sunnib lootusi panema selle peale, et kui meie rahwa ette astuwad kawat-sused ja seaduseelnõud küpses kujus, siis rahwas oma üldise arenemise tõttu ja kultuurilise wõidu ja poliitilise küpsuse, kaswatuse mõjul kõige paremine saab otsustama, mis tema elunõuete rahuldamiseks tarwis läheb. Aga kui meie

nüüd muidu riiklise korra põhijoone otsime, siis on ometi selge, et meie mitte selle demokratismi hüüdsõna all ei saa kõike hinnata. Kui Shweitsi süsteemi poole sotsiaaldemokraadid just sellepärast hoiawad, mille peale nüüd härra Ast, Asutawa Kogu liige, siin rõhku pani, siis julgen mina loota, et see suur eksiariwamine on. Siis tuleb seal rewisjon wist õige pea, sest riigiteadusliselt on härra Ast meile õige palju uudist jutuстанud. Ta kujutab, kuidas Shweitsis walitsus ju õieti muud ei ole, kui walitsuse komisjon. Ma soowitaks nüüd lähemalt seda komisjoni waadelda ja siis nähtakse, kuidas Shweitsis „Bundesrat“ on palju rohkem olnud, kui walitsus mõnes teises riigis. Sest wäikse „Bundesrat“i president on ühtlasi Shweitsi kõrgem riigi esitaja. Seda ei ole Prantsuse walitsuse pea wõi president mitte, waid seal on riigi president seda. Aga „Bundesrat“is, see tähendab selle komisjoni poolt walitud komisjoni esimees, on Helweetsia wabariigi president ja temal on kõik need eesõigused ja wõimud, mis täiswõimulisel walitsusel oleks konstitutsioonilisel ja demokraatlisel alusel. Kui seal Shweitsis nüüd liit oma rahwuskogu abil loodab osa wõtta iseäralisest kontrollist walitsuse tegewuse üle, siis ei tähenda see sugugi, et nüüd Shweitsis walitsewad rahwaesitused. Tuletage meelde, mis Wladimir Nabokof — esimene duuma mees — ütles: „Da podschinitsa ispolnitelnaja vlasti sakonodatelnoi“. See on, mis Shweitsi põhiseadus ja kord on. See funktsioonide jaotus, mis nüüd 18-dal aastasajal riigiteaduste õpetuste tõttu iseäranis terawalt läbi wiidi, on püsima jäänud peajoontes üldiselt. Et seal wäiksemates riikides kõik lihtsamaks läheb ja seal mitte kõik need joonewahed nii selgelt ei tõmmata, see ei muuda mitte asja. Üldse aga peab wõimude jaotus olema, sest kui seadusandline wõim tõesti wõtab walitsemise oma kätte, siis tähendab see õieti tööjaotuse kasu eitamist.

Mina mõtlen, kui meie üldse oma riigikorra kawasid kindlaks tähendame, selle kawa alusjooni kindlaks teeme ja sealjuures nii wäga rõhku paneme silmapilkise meeleolu ja olukorra peale, mis praegu walitseb, siis arwan ma, et meie teeme ühe ajutise korralduse liig silmapilkise laadiga. Meil on tõesti wäga palju puudusi ja hädasid. Meil on maa-küsimuse asju, mis tõesti sügawa täht-

susega meie rahwa kultuurilise, majanduslise ja sotsiaalse elu arenemise juures on. Meil on sõjaseisukord, kus wabadusi kitsendatakse. Aga kui meie nüüd nende üksikute küsimuste lahendamise sihis peame oma konstitutsiooni ära seadma, ja just nende küsimuste lahendamiseks peame riigikorra looma, mis meie siis peale hakkame, kui meie mõned asjad wast liig ruttu õiendame. See on konstitutsioon, mis nendele asjadele just oleks walmis lõigatud. Meie teeme aga oma riigikorra nii, et tema wõib kesta kaua. Meie ajutise riigikorra põhijooned peawad niisugused olema, et nad püsiwad. Midagi ei tohi meie ajutisse põhiseadusesse tulla, mida meie peaksime kõrvaldama lõpulikust põhiseadusest, waid see olgu kõik jäädawa aja peale määratud; niisuguse iseloomuga, et ta kesta wõib ka siis, kui meil lõplik põhiseadus on, mis raske saab olema lühikese aja jooksul wälja töötada. Selles mõttes arwan ka mina, et sõjaküsimuse lahendamine siin mitte konstitutsiooni seisukohast tarwilik ei ole. Sõjaküsimuses ei seis meie mitte eraldi seisukohal. Meie ei ole mitte sõja lõpetamise wastu. Wastuoksa, ma ütlen rõhutades ja weel täiendades, mis rahwaerakonna liige Kuusner ütles, et see hirmus sõda lõpetatakse wõimalikult pea, — muud kui nii, et meie riikline iseseiswus kindlustatud oleks. Ilma selleta sõdime edasi! (K ä t e p l a k s u t a m i n e).

Juhataja A. Rei: Faktiliseks märkuseks on sõna Asutawa Kogu liikmel Kruus'il.

H. Kruus (sr.): Akl. Ast tahtis oma wiimast kõnet natukene sheetikalt lõpetada öeldes, et minu ja meie partei juures mingisugune seisukoha muutmine ilmsiks olla tulnud. Sel puhul pean oma kohuseks tähendada, et ei minu ega meie partei juures mingisugust kameleoonlikku seisukoha muutmist demokratismi wastu konstateerida ei saa. Kui härra Ast siin tähendas ühest deklaratiivsest esinemisest, siis mõtles ta nähtawasti meie teadaannet maapäewa istumiste järgul weebruarikuul sel aastal. Pean wajalikuks sel puhul tähendada, et meie seal rõhutasime demokratismi kui wäärtust, mida praegustes oludes tuleb kaitsta selleks, et töörahwale paremaid wõitlustingimisi luua. Niisugusele seisukohale asusin mina ka tänases kõnes ja ei ütelnud poole sõnagagi, et demokratismi

praegu, kui täiesti iganenud wäärtust wõiksimme ära heita. Demokraatlik kord on töörahwale wäärtuslik, kuid ainult nii palju, kui ta lahedamad elu- ja wõitlustingimised talle loob. Ütlesin seda weebruarikuu kõnes, samuti ka praegu, kuid nagu siis, ei unusta meie ka praegu, et töörahwas lõpulikule wõidule jõuab ainult selle wõimu kaudu, mis täiesti tema käes, olgu see tema klassiwalitsus ehk demokraatlik wõim, kus temal kindel enamus. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l t i i w a l).

A. Weiler (töer.): Üksikute fraktsioonide arwamist ära kuulates põhiseaduse eelnõu kohta arwan mina, et kõik need arwamised, mis siin awaldatud on, wäärtuslised materjaalid wõiksid olla eelnõu wäljatöötamisel ja teen ettepaneku waidlusi selle küsimuse kohta ära lõpetada ja eelnõu edasi anda sellekohasesse komisjoni.

4. Ajutise põhiseaduse komisjoni walimine. **Juhataja A. Rei:** On ettepanek tehtud waidlusi lõpetada ja komisjoni walimistele asuda. Asun hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e). Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Juhatus ettepanek komisjoni kohta on niisugune, et selle komisjoni suurt tähtsust silmas pidades tema jagajaks komisjoni määramise juures wõtta arw 10. Nõnda tuleb siis iga rühma poolt iga 10-ne esitaja kohta üks esitaja ja ülejäänud arwu ehk vähemate rühmade kohta üks esitaja, kui arw mitte alla wiie ei ole.

A. Anwelt-Ostra (sd.): Ma teeks ettepaneku jagajaks wõtta 8. See ei teeks suuremaid raskusi ja vähemad fraktsioonid saaks siis ka komisjoni töödest osa wõtta.

Juhataja A. Rei: Tehakse ettepanek jagajaks wõtta 8. Teisi ettepanekuid ei tehta. Hääletan selles järjekorras: Esiteks juhatus ja siis akl. Anwelt-Ostra ettepaneku.

K. Parts (rhw.): Teen ettepaneku, et väiksemad rühmad, milledes vähemalt kolm liiget on, peaks saama ühe esitaja komisjoni.

Juhataja A. Rei: Seega on juhatus ettepanek komisjoni walida jagajaks wõttes arwu kümme, teine ettepa-

nek akl. Anwelt-Ostra oma, jagajaks wõtta arwu kaheksa ja täienduseks nende ettepanekute juurde akl. Partsi poolt, et wäiksemad rühmad, kellel vähemalt kolm liiget, wõiksid saada ka esituse. Täiendus on maksew mõlemite ettepanekute, niihästi juhatuses kui akl. Anwelt-Ostra ettepaneku kohta.

J. Tõnisson (rhw.): Eelnõu tuleb rutuliselt walmistada, teda walmistaw komisjon peab ruttu töötama; kuid siis ei saa ta mitte ruttu töötada, kui ta suur on. Kui juhatuses ettepanek wastu wõetakse ja Partsi lisandus juurde wõetakse, et vähematel rühmadel üks esitaja oleks, siis saab teguwoimas komisjon, kus kõik rühmad kunni kolmeliikmelisteni esitatud on. Sellepärast soowiksin mina, et meie juhatuses ettepaneku wastu wõtaksime.

Juhataja A. Rei: Ettepaneku kohta sõna wõtta ei soowita, siis wõime hääletamise juurde minna ning kodukorra põhjal akl. Partsi ettepanekut esimeseks hääletada. Akl. Partsi ettepanek seisab selles, et waatamata selle peale, kui suure jagaja meie wõtame, wäiksematel rühmadel, kunni kolmeliikmelisteni, õigust anda ka oma esitajat komisjoni saata. (Hääletatakse.) Palun sekretariaati hääli lugeda. (Loetakse hääli. Wahelhüüded paremalt poolt: Tõsine demokratismus! — Ega see uudis pole!) Seega on 60 häälega 37 hääle wastu akl. Partsi täiendus tagasi lükatud. Peale selle on meil weel kaks ettepanekut hääletada: juhatuses ettepanek ja akl. Anwelt-Ostra ettepanek. Selgituseks tähendan weel kord, et juhatuses ettepaneku järele ja ma arwan, et see on maksew ka akl. Anwelt-Ostra ettepaneku kohta, — saaks need rühmad, kelle liikmete arw jagajast wäiksem on, kui vähemalt poole sellest wälja teewad, ühe liikme. Nõnda siis, kui wõetakse jagajaks 8, siis saawad need rühmad, kellel 4 ja rohkem liikmeid on, ühe esitaja komisjoni saata, kuigi nende liikmete arw alla 8 on. Niisama juhatuses ettepaneku juures: seal saab iga wiieliikmeline rühm ühe esitaja. Sellesama põhimõtte järele talitaksime ka siis, kui suuremate rühmade liikmete arwu jagamisel ülejääk on: on see ülejääk alla poole jagaja arwust, siis ei wõeta teda arwesse; on see aga pool ehk rohkem, siis annab ta ühe esitaja. Wäiksemad rühmad wõiwad

ühineda oma wahel, kui ühest rühmast ei jätku. Hääletame järjekorras, nagu ettepanekud on tehtud. Esiteks panem hääletamisele juhatuses ettepaneku. (Hääletatakse.) Juhatuses ettepaneku poolt on antud 41 häält, wastu — 60 häält. Seega on juhatuses ettepanek tagasi lükatud. Panem hääletamisele akl. Anwelt-Ostra ettepaneku. (Hääletatakse.) Seega on Asutawa Kogu liikme Anwelt-Ostra ettepanek 60 häälega 41 hääle wastu wastu wõetud. Ma palun sekretariaati wälja rehkendada, kui palju üksikud rühmad otsuse põhjal esitajaid saawad.

Sekretäär H. Martna (loeb): Sotsiaaldemokraatide fraktsioon saaks 5 esitajat, tööerakond — 4, rahwaerakond — 3, maaliit — 1, kristlik rahwaerakond ühe esitaja. Peale selle wõiksid wäiksemad rühmad ühineda, et ühte esitajat saada. See teeb wälja 15 esitajat.

Juhataja A. Rei: Ma palun kandidaate nimetada. Ette on pandud Eesti sotsiaaldemokraatlise fraktsiooni poolt akl-ed Jans, Kurs-Olesk, Wain, Oinas; tööerakonna fraktsiooni poolt akl-ed Olesk, Tomberg, Kalbus, Anderkopp; rahwaerakonna rühma poolt akl-ed Poska, Tõnisson, Westholm; sotsialistide-rewolutsionäärade fraktsiooni poolt akl. Kruus; maaliidu rühma poolt akl. Uluots; kristliku-rahwaerakonna rühma poolt akl. Kann. Kas leitakse tarwilikuks hääletamist toimetada kuulide läbi wõi awalikult? (Hüüded: Awalikult.) Ma panem hääletamisele. Tehtakse ettepanek korraga walida. Panem hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud komisjon niisuguses kokkuseades, nagu ta rühmade poolt ette pandud on, korraga hääletamisele panna. (Hääletatakse.) Seega on komisjon ette pandud kokkuseades kinnitatud. Kas leitakse tarwilikuks, et Asutaw Kogu ära määrab, kes komisjoni kokkukutsuja on? (Hüüded: Ei ole tarwis.) Tähendab, kokkukutsumine jääb juhataja hooleks. Sellega on päewakord läbi.

5. Sissetulnud dokumentide ja terwituste ettekandmine.

Peale selle loen kohuseks sissetulnud kirju ja dokumenta Asuta-

wale Kogule teatada. Kõige esite lubage mulle järgmist teadet ette lugeda (loeb):

Eesti Asutawale Kogule. Eesti ajutise maanõukogu juhatus ühes wanematekoguga loeb Asutawa Kogu kokkuastumisega, kes Eesti rahwa kõrgema wõimu kandja ja tema tahtmise teostaja on, maanõukogu tegewuse lõppenuks ja annab ajutise maanõukogu (maapäewa) asjad ja tema kätte tulnud ajutise walitsuse poolt wäljaantud seadused Asutawale Kogule üle. Tallinnas 23. aprillil 1919. Ajutise maanõukogu juhatuse esimees K. Parts, ajutise maanõukogu juhatuse abiesimees Julius Seljamaa, ajutise maanõukogu juhatuse abiesimees P. Põld, ajutise maanõukogu sekretäär K. Ast, sekretääri abi H. Raudsepp, wanematekoguliikmed: A. Weiler, H. Kruus, J. Tõnnison, A. Birk, J. Temant."

On tulnud telegramm Soome maapäewa esimehe poolt Eesti wabariigi Asutawale Kogule. (loeb):

Viron Tasavallan Perustawalle kokoukselle. Veljeskansan, viron tasavallan perustavalle kokoukselle lähettää Suomen eduskunta kunnioittavan tervehdyksen. Lauri Kr. Relander, Eduskunnan Puhemies.

Tõlge. Weljerahwa Eesti wabariigi Asutawale Kogule saadan Soome rahwaesituse poolt aupaklikka terwitusi. Lauri Relander, maapäewa esimees. (Käteplaksutamine.)

Kuna meie juhatusele on kohuseks tehtud tänu ja terwitustelegrammi Soome walitsusele saata, siis arwan, et sellesamaga saab ka wastus antud Soome maapäewa terwitustelegrammi peale.

Edasi on sisse tulnud järgmine teadaanne, mis tõlkes järgmiselt kõlab (loeb):

Leedu delegatsiooni poolt. Härrad Eesti Asutawa Kogu liikmed. Peale pikka wintsutuste ja willetsuste ahelikku, mis Eesti rahwal tuli tunda wõõraste mitmevärwilise ikke all elades, on tänane päew Eestile esimeseks koidikuks wäsinud, piinunud ja rahu ning wabaduse järele janunewale maale tõuswa päikese ees.

Teie rahwas jõudis wana Wenemaa poolt rõhutat rahwaste hulgast esimesena Asutawa Koguni; — murdusid Wene isewalitsuse ahelad, langes kokku sakslaste eneste poolt hukkamõistetud Preisi ahnitsew militarism, enamline taud on Teie wahwate sõdurite rindegaga waba Eesti piiri taha surutud, ja waba Eesti

rahwa paremad pojad kogusid tänasel ajaloolisel päewal siia, et ütelda terwele Euroopale ja ilmale oma wõimsat talitmist.

Leedu riigi delegatsioon on õnnelik kinnitama meile sõbraliku naabrirahwa walitud poegade ees oma palawamaid sümpaatia tundeid ja soowima oma, nii kui Teie omagi, ärapiinatud südamest Teie riigi ülesehitamiseks ka edaspidiseks edu.

Olgu kindel Teie mitte kerge töö, ausad Teie kõrged püüded, täitke oma kohust isamaa wastu ja Jumal kinnitab Teie jõudu.

Olgu terwitatud waba ja iseseisew Eesti, tema Asutaw Kogu ja wapper sõjawägi.

Leedu delegatsiooni liikmed: Ing. T. Schultzas, Polk. Gedgaudas, W. Krukas, Leutnant Billima. (Elaw käteplaksutamine.)

Ma panen ette juhatust wolitada Leedu walitsusele wastuseks terwitustelegrammi saata. (Ettepanek kiidetakse heaks.)

Edasi on sisse tulnud järgmine telegramm Läti ajutise walitsuse esitaja poolt Eestis. Loen ta ette tõlkes (loeb):

Eesti Asutaw Kogu. Läti rahwa nimel terwitan Eesti rahwast tema tähtsal ajaloolisel — Asutawa Kogu awamise — päewal.

Läti ajutise walitsuse nimel terwitan Eesti ajutist walitsust, kelle ennastohwerdawa ja wäsimata töö wilja maitseb täna terwe rahwas.

Soowin rahwa Asutawale Kogule tema eelseiswas töös olla tõsiseks rahwa tahtmise awaldajaks, kinnitada ja kõwendada rahwa wõitust, — wabadust ja iseseiswust; saawutada ja alaliseks kindlasti hoida oma wabadust kõikide rahwaste — niihästi suurte kui ka väikeste wahel, rahwuswahelist tunnistamist, austust ja sõprust. J. Ramman, Läti ajutise walitsuse esitaja Eestis.

(Elawad kiiduawaldused.)

Teen juhatuse poolt ettepaneku, juhatust wolitada terwitustelegrammi peale Läti ajutise walitsuse esitajale Eestis wastama. (Ettepanek kiidetakse heaks.)

Peale selle on terwe rida terwitustelegramme tulnud, millede sisu ajapuudusel on wõimatu ette lugeda. Juhatust peab wõimalikuks ette lugeda ainult allkirjad.

Kas see ettepanek leiab heakskiitmist? Selle vastu ei waielda.

J. Tõnisson (rhw.): Siis peaks nende tekst aga täielikult stenogrammi- desse tulema.

Juhataja A. Rei: Juhatus ühineb Asutawa Kogu liikme härra Tõnissoni ettepanekuga. Teisi ettepanekuid ei tehta? Keegi ei waidle selle vastu? Seega on akl. Tõnissoni ettepanek vastu wõetud. (Sekre- täär H. Martna loeb ette, kelle poolt terwitustelegrammid saadetud.)

(Terwitustelegrammide tekst:

1) Eesti Asutawale Kogule. Terwitame Teid, liitrahwa esitajad, soowime, et Teie püüded oleks meile toetuseks Teie omadega sarnaste püüete saawutamiseks. Olgu terwitatud waba Eesti Asutaw Kogu. Wolmari maakonna komandandi komando Latvia sõdurite nimel Ülem- leitnant Kash-Okna.

2) Asutawa Kogu esimehele. Kolmanda diwiisi sõdurid ja ametnikud paluwad Teid terwitada kolmanda diwiisi nimel Eesti Asutawat Kogu. Põdder.

3) Tallinn, Asutawale Kogule. Terwi- tame Eesti uut peremeest ja soowime jõudu töötamiseks kodumaa heaks ja wa- baduse kindlustamiseks. Oleme walmis oma noore ja tugewa rinnaga isamaad kõigi tema waenlaste vastu kaitsma. 4 rahwawäepolk. Polkownik Seiman.

4) Tallinn, Asutawale Kogule. Paide posti,- telegraafi,- telefonikontori teenijad terwitawad Asutawat Kogu tema kokku- astel, kui demokraatlist walitsust, kind- lasti lootes, et ka postiametkonna teeni- jad õiguslise riigikorra loomisel, kui töö- lised, oma tööwaewa wäärilise tasu saaksid, missuguseks tööks meie te- male täit kordaminekut ja õnne soowime. Kontori juhataja Jaan Nee.

5) Tallinna, Asutawale Kogule. Ees- tile tähtsal ajaloolisel päewal terwitab Türi alewiwalitsus Eesti Asutawat Kogu, temale jõudu soowides Eesti kodu uueks loomises demokraatlise wabariigi kujul. täites Eesti rahwa igatsetud soowi.

Maad, mida cestlane oma were ja higiga sajad aastad kastnud, mida praegu Eesti pojad oma were ja higiga niisuta- mas, maaharijale anda ja Eesti maa ja rahwa täielikus wabastamises rõõwikutest

Balti mõisnikkudest, neilt kõike wõima- lusi wõttes tulewikus meie rahwast rõhuda.

6) Asutaw Kogu, Tallinn. Seli walla- nõukogu Pärnumaal terwitab täna 23/4 kokkuastuwat Asutawat Kogu pahempoo- liste rühmaga eesotsas. Uskudes kind- lasti, et sotsialistline tiiw Asutawas Kogus olles alati walwel töörahwa huwide eest, loob wastawa walitsuse ja lahendab enne kõike maaküsimuse nõnda, nagu seda nõuawad maatameeste huwid. Seli walla- nõukogu.

7) Asutawale Kogule. Tänasel tähtsal, pühamal päewal pöörawad pilgud kõik Toompea peale. Sinna ka saadab soemad soowid kodumaa kaugemalt saarelt Kures- saar. Ootes ja lootes, et hiilgawalt tõu- seb tähena särades riikidest noorem til- gake rahwaste woolawast merest, kuid kindel kui kalju on julge ja uhke, truu, täht- tis ja tugew, wägew ja waba uus ühine Eesti. Kuressaare linnawalitsus.

8) Asutawale Kogule, Tallinn. Eesti tulewiku kindlustuseks noorte paremate püüete, eriti wabadustungi teostamiseks soowib esimene ülemaaline õppiwa noor- soo kongress Asutawale Kogule jõudu tööle!

9) Eesti Asutawale Kogule, Tallinn. Jõgewa wallawalitsus terwitab Asutawat Kogu tema wastutusrikka töö — Eesti riigi rajamise puhul. Jõudu tööle

10) Kiire. Eesti Asutawale Kogule, Tallinnas. Südamest terwitab Asutawat Kogu tema awamise puhul naisühing Tartus.

11) Asutaw Kogu, Tallinn. Saaremaa maakonnanõukogu terwitab Asutawat Kogu ajaloolisel silmapilgul õnne ja jõudu soowides kalli kodumaa nurgakiwi pane- miseks ja ülesehitawaks tööks. Esimees Ermus.

12) Eesti Asutawale Kogule, Tallinnas. Armastust, ühtmeelt, jõudu iseseiswa Eesti rajamiseks. Laiuse wallawalitsus, põllumeeste selts, laenuhoiu ühisus, tule- tõrjujate selts.

13) Eesti wabariigi Asutawale Kogule, Tallinn. Terwitame. Kalew koju jõud- nud. Wiru-Nigula kihelkonna-nõukogu.

14) Asutawale Kogule, Tallinn. Säre- were wallawalitsus saadab Asutawale Kogule, kui terve Eesti rahwa esitajale, soemaid terwitusi ja loodab, et temal riigi ülesehitamise töös üksmeel saab walit- sema, sest ühenduses on jõud. Wallawa- nem Sarmo.

15) Tallinn, Asutawale Kogule. Terwitame ja soowime raugemata jõudu ja edu demokraatlise Eesti wabariigi rajamiseks ja õitswaks ülesehitamiseks. Türi muusikaselts.

16) Eesti wabariigi Asutawa Kogu juhatusel. Eesti rahwa mitmendast põlwest igatsetud tähtpäewa kättejõudmiseks ja selleks wastutusrikkaks tööks soowib õnne ja jõudu Kose haridusselts.

17) Asutawale Kogule, Tallinn. Terwitame ja soowime jõudu ning üksmeelt. Haapsalu rahwaerakonna osakond.

18) Asutaw Kogu, Tallinn. Terwitame kauaoodatud kojujõudnud Kalewit, soowime palju jõudu Eesti elu uueksloomiseks waba kodumaa rahwale õnnetoomiseks. Tartu posti-telegraafikontori teenijad.

19) Asutaw Kogu, Tallinn, Elagu Eesti Asutaw Kogu Eesti Koja rajamises, edeneva tema töö, milleks meie kõik kaasa püüame aidata ja truuks jääda. Jõgewa posti-telegraafikontori teenijad.

20) Tallinn, Asutawale Kogule. Waba Eesti õiglane hää! olgu terwitatud tulemast. Soowime õnne ühiseks tööks isamaa õitsewa tulewiku rajamisel. Tülisid sünnitawast parteide waatest olgu kõrgem Teile isamaa saatust, waritsewa waenlase wastu ühisel meelel kõik astku. Walga posti-telegraafikontori teenijad.

21) Asutawale Kogule, Tallinn. Head õnne ja ühtmeelt Eesti wabariigi Asutawale Kogule meie isamaa ja rahwa tulewiku ja hea käekäigu rajamiseks. Puka posti-telegraafikontori teenijad.

22) Asutawale Kogule, Tallinn. Järwamaa kaitseliit terwitab Asutawat Kogu, kui suweräänsete õiguste walitsust, kindlasti uskudes, et tema meid õiguslase riiklase korraldumisele wastu wiib, missuguseks tööks meie temale täit kordaminekut ja õnne soowime. Järwa maakonna kaitseliidu ülem lipnik Kasekamp.

23) Asutaw Kogu, Tallinn. Lääne maakonna kaitseliit soowib esimesele Eesti Asutawale Kogule tugewat jõudu wabariigi rajamiseks. Leitnant Waeden.

24) Eesti Asutawale Kogule, Tallinn. Tartu maakonna kaitseliit terwitab Eesti Asutawat Kogu awamise puhul ja soowib wastutusrikkal riigirajamisel palju püsiwust ja rohket tööjõudu. Tartu maakonna Eesti kaitseliidu nimel: Leitnant Gnaden-teich.

25) Asutawale Kogule, Tallinn. Soowime õnne ja jõudu ühisel tööjõul waba

Eesti ehitamises. Tartumaa I jaoskonna kaitseliitlaste nimel: Ülem Lai.

26) Eesti Asutaw Kogu, Tallinn. Kõigi Lääne maakonna ja Haapsalu linna miilitsametnikkude ja militsionääride poolt kannan ette kõige südamlikumad terwitused, head edu loowas töös. Lääne maakonna miilitsaülem Kokla.

27) Asutaw Kogu, Tallinn. Eesti Asutaw Kogu awamise suurel ajaloolisel silmapilgul, millest aastasadade jooksul meie esiwanemad rõhututena on unistanud kindlas, wisas usus kangekaelselt ja julgelt maha raputades minewiku orjaõõ ahelaid iseseiswana tõusta eluõiguslaseks rahwaks. Nähes selle teostamist tänasel päewal meie Eesti paremate poegade esimese kokkuastumise puhul, riiki loowas ja korraldawas töös soowiwad Pärnu posti-telegraafi-telefoni teenijad edu kõigis ajakohastes ja õigustatud reformide läbiwiimistes ja maksmapanemises. Ühtlasi kinnitame, et kõigiti Eesti Asutawa Kogu kaitseks igal ajal walwel oleme ja tarwilisel korral aktiivselt toetame. Elagu Eesti demokraatline wabariik, elagu Eesti Asutaw Kogu! Jõudu ja edu ja kordaminekut kõigis. Pärnu linna ja raiooni posti-telegraafi-telefoni teenijad.

28) Eesti Asutawale Kogule, Tallinn. Pärnu naiselts terwitab Eesti Asutawat Kogu ja iseäranis neid naistegelasi, kes Eesti kodu ülesehitamiseks saawad töötama. Pärnu naiselts.

29) E e s t i l e
suureks jüripäewaks.

Eesti, mu kodule Eesti! Aastasadade [kestel
olid Sa söödamaaks naabrite rodul.

Wõõraste hirmu all waeweldes, walulau- [lude westel
otsisid asjata teesid leidmata kodule.

Eesti! Kui palju küll ohkeid Su lapsed [ülesse saatsid,
ohkeid, mis kuulmata jäiwad! . . . Kibu-

[witsade seas —
nimeliselt küll wabagi — kannatusteesid
[Sa mõõtsid
jüripäewade õudsuse, hirmu ja need-
[miste reas.

Eesti, mu wäikene Eesti! Kas toob see [jüripäew täna
otsa Su murede kuhjale, mõõtmata hul-
[gale?

Lõpeb kas nüüd kord see kurnimäng —
[wõõrastele nii kena —

mida nad mängsid Su kulul? . . .
 Kõrgele pulgale
 tahad Sa tõusta, mu Eesti. Olgu nad jul-
 Iged, Su asted,
 olgu ta kindel, see redel, mis walguse
 [mäele Sind wiib!
 Taara, Sa wägew ja helde, kalla Sa
 [õnnistuskastet!
 Laiuta julgesti ennast, Eesti lootusetiib!
 H. R i k a n d.

Tallinnas,
 23. aprillil 1919 a.

30) Asutawale Kogule, Tallinn. Türi paberiwabriku töötatöölised ootawad rutulist olukorra parandamist Asutawalt Kogult. Õnne ja jõudu sünnipäewa lapsele.

31) Asutaw Kogu, Tallinn. Elagu Eesti Asutaw Kogu. Jõudu ja wiljakat tööd noores iseseiswas Eestis! Elwa postkontori teenijad.

32) Wormsi wallawalitsus terwitab Eesti Asutawat Kogu ja soowib edu töös meie ühise isamaa eest. Wormsi wallawalitsus.

33) Rootsi rahwaühisus Wormsi saarel terwitab Eesti Asutawat Kogu ja soowib edu töös meie ühise isamaa eest. Lindkwist.

34) Eesti Asutawale Kogule, Tallinn. Sägawa tänutundega terwitab Eesti Asutawat Kogu tema awamise päewal Kõo wallanõukogu Wiljandi maakonnas.

35) Asutaw Kogu, Tallinn. Jõudu, edu korda minekuks Kõrgele Kogule tema wastutusrikkal tööl soowib „Saarte Kaja“ toimetus.

36) Asutawa Kogu esimehele, Tallinn. Tuline mõök käes ja leeki armastus südames hüüame pilgul, mis ei kordu, „Waba ja iseseisew olgu Eesti. Jõudu tööle, kangelased Taara tammede sügu“ Helsingi Eesti konsulaat.

37) Asutawale Kogule, Tallinn. Täna, kus „Kalew tuli uuesti oma poegel õnne tooma, Eesti põlwe uueks looma“, soowiwad jõudu tööle Tapa alewiwalitsus, hariduselts, tuletõrjajate selts, punaseristi komitee, tarwitajate ühisus, jaama- ja depootteenijad.

38) Tallinna, Eesti Asutawale Kogule. Raskel silmapilgul waba ja õnnelise Eesti loomiseks soowib jõudu tööle Alliku wallawalitsus.

39) Tallinn, Asutawale Kogule. Ras-
 kel ja kauaigatsetud silmapilgul soowib Eesti Asutawale Kogule õnne Eesti demo-

kraatlise wabariigi loomiseks, — lootes, et põlew maaküsimus saaks rahwa tahtmise järele otsustatud, Türi põllumeeste selts.

40) Eesti Asutawale Kogule, Tallinn. Suure rõõmuga terwitab Kuremaa wallawalitsus Eesti Asutawat Kogu, soowib õnne ja ootab igatsusega wiljarikast tööd Eesti wabariigi ülesehitamiseks. Wallawanem Mäe. Sekretäär Tepan.

41) Tallinn, Asutawale Kogule. Terwitame Asutawat Kogu tema awamisel ja soowime, et rahwa poolt walitud saadikutele jätkuks jõudu Eesti wabariigi ülesehitamiseks rahwa soowidele wastawalt ja tõelikul demokraatlisel alusel. Wiljandi maakonnawalitsuse liikmed ja ametnikud.

42) Eesti Asutawa Kogu juhatajale, Tallinn. Pärnu kaitsepataljoni nimel terwitan Asutawat Kogu tema suure töö algul ja soowin sellele hiigla tööle head kordaminekut. Pataljon wõtub kõik jõu kokku, et Asutaw Kogu rahulikult oma töö võiks lõpuni wiia. Pärnu kaitsepataljoni ülem kapten Tomingas.

43) Eesti Asutawale Kogule, Tallinn. Wabanenud wõõraste rõhujate ikkest waatab Eesti lootusrikkal pilgul ilusasse ja õnnelikku tulewikku, mis naeratab wastu läbi ohwirikka kangelasmeelse olewiku. Elagu Eesti Asutaw Kogu, kes täna ajaloolisel päewal kokku astub teostama seda ilusat tulewikku, kus wabas iseseiswas Eestis on kindlustatud iga kodaniku õigus ja wabadus. Wiljandi linnawalitsus.

44) Asutawale Kogule, Tallinn. Olustwere wallanõukogu Wiljandimaalt omal koosolekul täna ajaloolisel päewal terwitab Eesti Asutawat Kogu ja soowib õnne wabariigi loomiseks.

45) Eesti Asutawale Kogule. Terwitades Asutawat Kogu on Tallinna tagawara pataljon walmis, kui üks mees, wiimase weretilgani teda kaitsma ja jääb isamaa eest truult oma ametikohuste juurde. Tallinna tagawara pataljon.

46) Tallinn, Asutawale Kogule. Iseseiswa waba Eesti rajajale, Asutawale Kogule, soowib õnne ja edu wastutusrikkas töös ning püüab ja tõutab jõu ja kindla tahtmisega temale selleks abiks olla Wiljandi maa ja linna kaitseliit.

47) Tallinn, Asutawale Kogule. Praegusel tähtsal ja kauaoodatud silmapilgul terwitame ja soowime südamest püsiwat ja raugemata jõudu eelolewaks raskeks tööks Eesti Asutawale Kogule. Türi wabatahtlik tuletõrjajate selts.

48) Asutawale Kogule, Tallinn. Kolga-Jaani kaitseliit terwitab Eesti iseseiswuse rajajaid, soowib jõudu ja edu ülesehitawale tööle. Kaitseliit.

49) Tallinn, Asutawale Kogule. Narwa-Jõesuu alewiwolikogu terwitab Eesti riigi rahwaesitust esimesel kokkutulemise päewal ja ootab Eesti Kogule paremat tulewikku. Narwa-Jõesuu alewiwolikogu.

50) Asutawale Kogule, Tallinn. Wõisiku wallawalitsus terwitab eestlaste maa iseseiswuse rajajaid, soowib raugemata jõudu ja edu ülesehitawale tööle. Wallawalitsus.

51) Tallinn, Eesti Asutawale Kogule. Waiwara wallanõukogu ja rahwas omal koosolekul 23. aprillil terwitab kokkuastuwat Eesti Asutawat Kogu, kui kauaoodatud Kalewit, kes on tulnud oma rahwale õnne tooma, Eesti elu uueks looma. Waiwara wallanõukogu.

52) Eesti wabariigi Asutawale Kogule, Tallinn. Härjanurme wald terwitab Teid, wäljawalituid Eesti paremaid poegi, Teile õnne soowides ülesehitawale raskele tööle Eesti töörahwa õnneks ja kasuks.

53) Asutaw Kogu, Tallinn. Südamlik terwitus ja õnnesoow Asutawale Kogule! Asutaw Kogu! Täna astud sa meie rahwa saatuse loomiseks kokku nende mõtete teostamisele, mis meie esiwanemate hinges ka aastasadade pikkune orjaöö ära ei ole suutnud lämmatada. Sinult ootame meie nüüd meie riiklisele olemasolemisele nurgakiwi panemist, ülitähtsa maaküsimuse lahendamist ja õiguslise korra loomist. Ole waba, julge ja wiljarikas omas pühas töös. Sa ainukene ja täisõigusline maa peremees. Jüripäewal 1919. Haimre wallanõukogu, Läänemaal.

54) Tallinn, Asutawale Kogule. Terwitab Asutawat Kogu ja soowib õnne, jõudu ning edu tööle Baltiski Eesti kaitseliidu nimel komandant Ormus.

55) Eesti Asutawale Kogule. Eestimaa Rootsi liit terwitab Asutawat Kogu. Rootslased, kes Eestimaa saartel ja rannal elawad, on aastasadadel Eesti kurba saatust jaganud: ühes kannatanud, ühes wõidelnud, aga ka ühes paremat aega oodanud. Lootus, et aeg kord jõuab, milal ka Eesti pinnal priius walitseb ja õigus maksab, ei ole iialgi kustunud. Läbi tormide ja mõllu on Eesti Asutawa Koguni jõudnud, kelle ülesanne on Eesti wabariiki rajada, riiki, kus rahwa tahtmine walitseda wõiks. Meie Rootsi rahwas, usume kindlasti, et Eesti riigihooone ehituseks saab, milles ka meie, Rootsi kodanikud,

tunneme endid kodus olema. Kui Eesti Kalew koju jõuab rahwale õnne tooma ja ta põlwe uueks looma, siis sõuab ka Rootsi Fritjof läbi wahutawate wetewoogude, kus ka kaua wõidelnud, rannale. Õnn kaasa püsiwale tööle Eesti wabariigi ülesehitamiseks. Rootsi liidu nimel: Blees, Westerblom.

56) Tallinn, Asutaw Kogu. Baltiski linnawalitsus terwitab Asutawat Kogu tema kokkuastumise puhul ja soowib talle palju jõudu tema raskest ja wastutusrikkas töös, mis meie kalli kodumaa õitswale järjele wiiks. Linnawanem Odres.

57) Asutaw Kogu, Tallinn. Terwitan Asutawat Kogu tema kokkuastumise puhul ja soowin jõudu tööle. Baltiski rannawalwe raiooniülem Treier.

58) Tallinn, Asutawale Kogule. Kastel tõustes kanarpikust tungib Kalewi tunnistus läbi tammise tänawa, läbi waskise wärawa; tungigu see tunnistus Teie suust, rahwa walitud, wääramata jõuga maailma, et kõik kuuleks, et kõik teaks, — Eesti tahab ja peab waba olema; selleks jõudu, julgust ja ühtmeelt. Jüripäew 1919. Rahwakoosolek Ambblas, Ambla seltsid, põllumeeste selts, tarwitajate ühisus, haridusselts, wallanõukogu, wastastiku tulekinnituse selts, tuletõrjajate selts.

59) Tallinn, Eesti Asutawa Kogu esimehele. Terwitame Eesti Asutawa Kogu tööleastumist ja hüüame jõudu tööle. Eesti wabariigi wigastatud sõjameeste ühisuse eestseisus.

60) Eesti Asutawale Kogule Tallinna. Terwitame Asutawat Kogu tähtsamal ajaloolisel minutil, mis Eesti kunagi on üle elanud. Kindlal ja julgel sammul astume wastu uuele tulewikule. Jõudu tööle. Jõgewa raudteejaama teenijad.

61) Tallinn, Asutaw Kogu. Soowime Asutawale Kogule jõudu ja ühtmeelt Eesti riiklise elu ülesehitamise töös. Teostagu, tema julgelt ja kindlalt rahwa soowid ja wiigu kodumaa tõsisele edenemisele. Suure-Jaani Eesti kaitseliit, seltsid ja kodanikud.

62) Õnnesoow Eesti Asutawale Kogule. Werise walitsuse ohjad wõttis kätte wabanenud Eesti. Muutugu need walgeiks siidipaelteks Eesti Asutawas Kogus Kalewipoja pastaldel. Ewald Lind. 19. IV. 19.

63) Südamest igatsetud Saadikute Kogu. Andku taewas Teile jõudu rahwa kasuks nii töötada, et heldus ja tõde wõiks üksteisele wastu tulla ja õigus ja rahu teine teisele suud anda. Siis tõde

kaswab üles maa seest ja õigus waatab taewast maha. Seda soowib Teile tõtt ja rahu armastaja wabariigi kodanik Aleksander Essensohn.

64) Tallinn, Asutaw Kogu. Jõudu, ühtmeelt ja edu Eesti wabariigi üleschitamiseks soowiwad Sangaste postkontori teenijad. Werew, Kaarna.).

6. J. Seljamaa Juhataja A. Rei:
seletus isiklises asjas.

Peale selle palus 3. päewakorra-punkti kohta Asutawa Kogu liige Seljamaa isiklises asjas sõna. Et isiklistes asjus meie kodukorra järele sõna koosoleku lõpul antakse, siis teen seda nüüd.

J. Seljamaa (töer.): Kui ma enne maaküsimusest rääkisin, siis tähendasin, et see poliitiline küsimus on. Sellega tahtsin ma ütelda, et poliitiline moment esimese plaani peal seisab. Minu kõnet tsiteerides juhtis akl. Kuusner selle peale tähelepanu, nagu hindaks ma maaküsimust ainult poliitilisest seisukohast. See ei ole mitte õige. Maaküsimus on esiteks poliitiline ja teiseks majandusline küsimus.

7. Juhatuse teadaandmine. Juhataja A. Rei:

Siis on mul weel Asutawa Kogu liikmetele üks teadaanne: kui kohaseks peetakse, et Asutawa Kogu liikmeid üles wõetaks, siis palun seda peale koosoleku lõppu teha. Selleks on rõdul, einelauaruumi ees kõik juba korda seatud. Kuna meil mitte waheaeg ei tule, waid koosoleku lõpp ees seisab, siis palun seda teadaannet meeles pidada ja sinna üleswõtmiseks minna.

Peale selle seisab meil weel ees järgmise koosoleku aeg ära määrata. Kas tehtakse selleks ettepanekuid?

8. Järgmise koosoleku aja määramine. J. Tõnisson (rhw.):

Asutawa Kogu juhatus ja wanematekogu kaaluwad kahtlemata, kuidas edaspidi tööd korraldada, et Asutawa Kogu liikmed saaksid üldise koosoleku tegewusest kui ka komisjonide tööst osa wõtta. Peale selle

on aga lugu nõnda, et hulk Asutawa Kogu liikmeid oma tööd peawad lõpetama, kus nad riigiteenistuses senni on tegewad olnud. Niikaua kui see töö mitte lõpetatud ei ole, peawad nad mõne tunni päewas seal tööl käima. Kui meie nüüd üldise koosoleku kella 10. peale ehk warem määrame, siis oleks nendel wõimatu hommikul midagi teha, ja nende töö jääks lihtsalt lohakile, wõib olla tähtsal, wastusrikkal kohal. Sellepärast paneksin ma et, et homme juba teeksime algust sellega, et hakkaksime koosolekut kell 11. Kuid juhatus ja wanematekogu wõiwad ka mõnda teist aega määrata, seda silmas pidades, et meil mitmesuguseid huwisid selle juures kaitsta on.

Juhataja A. Rei: Pean tähendama, et homse koosoleku algust määrares peab silmas pidama meie majaperemehe — „Estoonia“ juhatus — tahtmist, et meie homme kell 5 ruumid wabastaks. Homme on siin õhtul kontsert, nõnda et alguse aega hiljemaks määrares seda silmas pidama peame, et koosolek kella 5-eks lõppeda wõiks. Juhatus ettepanek oli koosolekut homme kella 10 peale määrata. Juhataja isikliselt arwab, et need põhjused, mida akl. Tõnisson ette tõi, wäga tähtsad ei ole. Panen ette juhatus ettepanekut, koosolekut kella 10 peale määrata, wastu wõtta. (Hüüded: Kell 11.)

P. Põld (rhw.): Ma panen ette koosoleku algust kella 11-eks määrata.

Juhataja A. Rei: Juhatus ühineb selle ettepanekuga. Muid ettepanekuid ei tehta. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on otsustatud järgmist koosolekut kell 11 alata. Kas järgmist koosolekut homse wõi mõne teise päewa peale määrata? Juhatus ettepanek on järgmist koosolekut homme ära pidada. Panen juhatus ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on ühel häälel otsustatud järgmist koosolekut homme kell 11 ära pidada.

Kuulutan tänase koosoleku lõpetatuks.

Algkirjale alla kirjutatud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Sekretäär **H. Martna.**